소음성 난청 업무처리기준 개선

2021. 12.

근로복지공단
Korea Workers' Compensation & Welfare Service

목 차

Ⅰ. 배경 ····· 1
Ⅱ. 소음성 난청 주요사건 연혁 ····· 1
Ⅲ. 소음성 난청에 대한 이해 ····· 2
1. 정의 ····· 2
2. 전형적인 특징 ····· 2
3. 청력장해 ····· 2
4. 업무관련성 판단 ····· 3
5. 장해급여 청구권 발생일 및 평균임금 산정기준일 ····· 4
6. 청력장해 판단 및 장해등급 결정 ····· 4
Ⅳ. 난청의 개요 ····· 5
1. 난청의 분류 ····· 5
2. 청력 측정방법과 검사종류 ····· 5
□ 청력 측정방법 ····· 5
□ 검사종류 ····· 5
□ 오디오그램 ····· 7
3. 업무상 질병인정기준에 따른 청력측정방법 ····· 8
Ⅴ. 업무상 질병 판단원칙 및 유형별 판단기준 ····· 9
1. 판단원칙 ····· 9
2. 유형별 판단기준 ····· 10
(1) 노인성 난청 ····· 10
(2) 혼합성 난청 ····· 10
(3) 비대칭 또는 편측성 난청 ····· 11
(4) 기타 전형적인 소음성 난청이 아닌 경우 ····· 12
Ⅵ. 업무처리절차 ····· 13
1. 접수 및 제출자료 확인 ····· 14
□ 청구서 및 제출서류 검토 ····· 14

목 차

□ 「장애인복지법」 상 장애진단 ····· 14
□ 인정요건 확인 ····· 14
□ 소멸시효 확인 ····· 15
2. 재해조사 주관기관 ····· 16
□ 재해조사 주관기관 업무처리 범위 ····· 16
□ 재해조사 주관기관 결정방법 ····· 16
□ 민원서류 이송 시 유의사항 ····· 17
3. 직업력 및 기존질환 조사 ····· 17
□ 조사 원칙 ····· 17
□ 노출기간 조사 ····· 17
□ 노출수준 조사 ····· 17
□ 기존질환 조사 ····· 18
□ 자문의사 자문만으로 부지급 처분이 가능한 경우 ····· 18
4. 청력검사 특별진찰 ····· 18
□ 대상 ····· 18
□ 업무 처리 절차 ····· 19
5. 업무관련성 전문조사 ····· 21
□ 소속기관 조사 ····· 21
□ 본부 업무상 질병자문(업무상질병자문위원회) ····· 22
□ 소속병원 업무관련성 특별진찰 ····· 22
6. 적용사업장 판단 ····· 23
□ 적용사업장 판단기준 ····· 23
□ 판단기준 내용 ····· 24
7. 청력장해 판단 ····· 25
□ 청력장해 인정기준 ····· 25
□ 자문의사 의학자문 ····· 26
□ 업무관련성 전문조사 및 업무상 질병에 관한 자문 ····· 26

목 차

□ 장해통합심사 ····· 26
□ 원스톱 장해판정 ····· 27
8. 평균임금 산정 ····· 28
□ 산정원칙 ····· 28
9. 장해등급 결정 ····· 28
□ 장해등급 결정 ····· 28
□ 이명 ····· 28
□ 과거 최초진단에 대한 장해등급 결정 ····· 29
□ 재진단에 대한 장해등급 결정 ····· 29
10. 장해급여 지급 ····· 29
□ 장해보상일시금 ····· 29
□ 장해보상연금 ····· 29
□ 가중특례 ····· 30
□ 청구인이 사망한 경우 장해급여 처리 ····· 30
□ 장해통합심사 결과 위난청으로 판단되는 경우 ····· 31
11. 최초진단 이후 재진단 받고 장해급여 청구한 경우 ····· 31
□ 최초 장해진단에 대한 처리방법 ····· 31
□ 장해 재진단에 대한 처리방법 ····· 33
Ⅶ. 행정사항 ····· 35

< 붙임자료 >
1. 업무관련성 특별진찰 의뢰관련 자료목록 ····· 36
2. 근무이력 조사(예시) ····· 37
3. 표준문답서(광업종사자 예시) ····· 38
4. 기능직 직원 직종별 직무내용(대한석탄공사) ····· 39
5. 가동 중 광업소(상시근로자 20명 이상) 5년간 공정별 소음 측정치(최댓값) ····· 40
6. 특별진찰 의뢰 및 회신서 ····· 41
7. 업무상 질병 자문 의뢰 및 회신서 ····· 45
8. 업무 관련성 특별진찰 소견서 ····· 48
9. 통합심사 심의의뢰서 ····· 53
10. 원스톱 장해판정(장해진단서) ····· 56

Ⅰ. 배 경

○ 지속적인 행정소송 패소와 국정감사 시 대책 마련 요구에 따라 2020. 3월 소음성 난청 업무처리기준 개선·시행

○ 2020. 3월 소음성 난청 업무처리기준 개선·시행 후 도출된 **운영상 문제점 해결** 및 신속·공정한 업무처리를 위한 **기준 재정비와 용어 명확화** 필요

○ **산재보험법 시행령 및 보상업무처리규정 개정**에 따른 해당사항 **반영**

Ⅱ. 소음성 난청 주요사건 연혁

○ **(2014.9.4.)** 소음성 난청 **치유 시기**는 소음작업장을 떠난 날이 아닌 **진단일** (대법원 2014두7374 판결)

○ **(2016.3.28.)** 산재보험법 시행령 및 시행규칙 개정·시행으로 **"직업성 난청의 치유 시기는 소음사업장 떠난 날로 한다"** 는 문구 삭제[1)]

○ **(2018.1.11.)** 소음성 난청 치유시점은 진단일 원칙이나 **2016.3.28. 전 소음성 난청 진단받은 자에 대하여 소멸시효 완성 주장은 신의성실의 원칙에 반하는 권리남용**에 해당(대법원 2017두63184 판결)

○ **(2018.1.25.) 2016.3.28. 전 진단서 발급받은 경우 (장해급여 청구권을 행사하지 못한 자에 대해선) 소멸시효를 주장 않고**, 이미 장해급여 청구를 행사했으나 소멸시효 완성 사유만으로 부지급한 경우 재검토 대상(행정해석 변경)

○ **(2020.3.2.) 80dB 이상 85dB 미만의 노출수준이거나 3년 미만 노출기간이더라도 상당인과관계가 있으면 인정 가능**하고, **업무 외 다른 원인이 혼합 시** 소음 직업력(85dB 이상 연속음, 3년 이상 노출)이 인정기준을 충족하면 **명백한 다른 원인에 따른 난청임을 입증하지 못할 경우 업무상 질병으로 인정 가능**(소음성 난청 업무처리기준 개선)

---

1) 산재보험법 시행령 제25조제3항제2호에서 소음성 난청의 확인된 날로 규정한 "소음에 노출되는 업무를 하지 않게 된 날" 문구를 삭제하고, 같은법 시행규칙 별표5 제2호 가목 1)라) "직업성 난청의 치유시기는 해당 근로자가 더 이상 직업성 난청이 유발될 수 있는 장소에서 업무를 하지 않게 되었을 때로 하며, 그 장해에 대한 장해등급의 결정도 치유된 후에 하여야 한다."는 문구를 삭제하여 **소음성 난청 치유시기를 '진단일'로 일치**

Ⅲ. 소음성 난청에 대한 이해

1 정의

○ 소음성 난청은 재해자가 **작업 공정 중 발생하는 소음 노출로 인해 발생되는 감각신경성 난청**으로서 소음성 난청을 업무상 질병으로 인정하기 위해선 **업무상 소음과 난청의 상당인과관계 필요**

2 전형적인 특징

○ 소음성 난청은 **비가역성**으로 다음과 같은 전형적인 특징[2]을 가짐. 다만, 이러한 전형적인 특징만으로 소음성 난청 여부를 판단하는데는 한계가 있음

< 소음성 난청의 주요 특징 >

❶ 주로 와우 외유모세포의 손상에 기인하는 **영구적 감각신경성 난청**

❷ 장기간 위험한 수준의 소음(하루 8시간, **85dB 이상의 소음**)에 **노출**된 기왕력

❸ 소음에 노출된 후 서서히 진행되며 **소음에 노출된 상태로 10~15년이 지나면 최대손실**에 달하는 **양측성 청력손실**

❹ 처음에 **3~6kHz에서 notching**을 보이는 청력도

※ notching: 순음청력검사에서 8kHz보다 낮은 주파수의 특정 영역에 국한되어 역치가 상승한 것

❺ 대부분의 경우 **저주파수에서 40dB, 고주파수에서 70dB를 초과하지 않음**

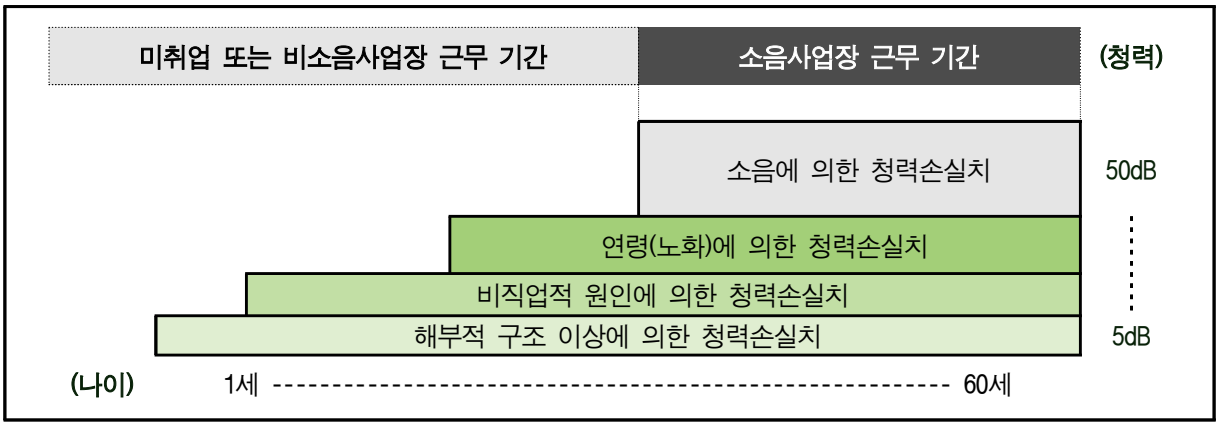
❻ 순음청력손실에 **상응하는 어음청력손실**

3 청력장해

○ 현실적으로 소음성 난청의 청력장해를 판단할 경우 업무상 소음에 의한 청력손실치 뿐만 아니라 감각신경성 난청에 영향이 있는 **연령, 비직업적 원인, 해부적 구조 이상에 의한 청력손실치 등을 포함한 청력손실치를 반영하고 있음.** 이는 **소음과 다른 원인에 의한 청력손실치 구분이 어렵기 때문임**

2) Dobie RA: Medical-Legal Evaluation of Hearing Loss. ed 2, Toronto, 2001, Cengage Delmar Learning

< 예시: 소음성 난청으로 청력장해 50dB로 판정되는 경우 >



○ 따라서 재해자가 **85dB 이상 소음사업장에 근무하는 동안 소음뿐만 아니라 연령 등의 영향**을 받는 상태에 놓이게 되고, **장해진단 시 여러 원인들이 복합된 청력 장해상태를 판단**하여 **40dB 이상 감각신경성 난청이면 장해**로 인정

- **소음성 난청은 소음 노출 중단 시 소음으로 인한 청력손실이 진행하지 않아, 소음사업장 퇴직 후 오랜 기간이 경과**하여 고령(60~80세)이면 **노화로 인한 청력손실 영향이 커 장해보상의 과다지급 가능성 내재**[3)]

○ 이런 문제해결을 위해 **고령자에 대한 연령보정을 적용하거나 소음사업장 퇴직일을 소멸시효 기산일로 삼는 등 대안을 마련하였으나 법원은 근로자 보호라는 산재보험법 취지에 반한다**고 판단하여 공단 패소판결

4 업무관련성 판단

○ 소음성 난청은 **업무상 질병이므로 산재보험법 시행령 제34조에 규정된 업무상 질병의 인정기준을 따르는 것이 원칙**임(**상당인과관계 판단**)

○ 다만, 산재보험법 시행령 [별표 3] 제7호 차목에 규정된 **① 소음 노출수준 85dB 이상의 연속음에 ② 소음 노출기간 3년 이상 노출되어 ③ 한 귀의 청력 손실치가 40dB 이상인 ④ 감각신경성 난청 상병으로 다른 원인이 없으면** 소음성 난청으로 인정토록 **추정의 원칙**[4)]**을 적용**하여 재해자의 입증책임 부담 완화

3)「소음성 난청 처리기간 단축을 위한 연구용역」52면, 고려대학교 산학협력단(2021년)

4) 재해기준부-5016(2017.09.20.)「업무상 질병 '추정의 원칙' 적용을 위한 재해조사 관련 업무지시」

5 장해급여 청구권 발생일 및 평균임금 산정기준일

○ 장해급여 청구권 발생시점(소멸시효 기산점) 및 평균임금 산정기준일은 **'진단서 및 소견서 발급일'** 임

- 산재보험법령은 2016.3.28. 전까지 소음성 난청의 치유일 및 평균임금 산정기준일은 '소음사업장을 떠난 날'로 규정했으나, 2016.3.28.부터 **'진단서나 소견서 발급일'**로 개정·시행

6 청력장해 판단 및 장해등급 결정

○ **장해등급은 치유되어 증상이 고정된 때에 결정하는 것이 원칙**

○ 그런데 **소음성 난청인 감각신경성 난청은** 소음사업장을 떠나 소음에 노출되지 않으면 더 이상의 악화는 중단되나 **연령 등에 따른 청력손실은 계속 진행되어 난청 상태가 고정되지 않는 특성**이 있음

○ 따라서 소음사업장을 떠난 후 최초 **장해진단 시점의 청력장해를 정확히 판단하는 것이 중요**하므로 다음과 같이 청력장해를 판단

❶ **청력장해 판단**은 산재보험법 시행령 [별표 3]에 명시된 검사방법을 충족한 **청력검사 특별진찰**을 통해 하는 것이 **원칙**

다만, 과거 장해진단과 관련하여 청력검사 특별진찰을 실시한 바 없으나 **과거 장해진단 시점의 청력장해 판단이 필요한 경우,**

❷ 먼저 **장애인복지법상 장애인등록을 위한 장애진단이 있으면 해당 장애진단내역을 통해 판단하고,**

❸ 장애진단이 없으면 **과거 주치의 장해진단이 산재보험법령상 검사방법을 충족하면 해당 주치의 장해진단내역을 통해 판단하며,**

❹ 과거 주치의 장해진단내역이 산재보험법령상 검사방법을 미충족하더라도 **주치의 장해진단을 신뢰할 수 있다는 의학적 소견이 있으면 해당 주치의 장해진단내역**을 통해 판단하되,

❺ 주치의 장해진단의 신뢰성이 명확하지 않아 **장해통합심사가 필요하다는 의학적 소견이 있으면 장해통합심사에 의뢰하여 청력장해 판단**(주치의 장해진단이 신뢰성 없는 경우 제외)

※ **장애진단이나 주치의 장해진단은 6분법에 따라 청력역치를 산정할 수 있어야** 하고, 만약 **산정할 수 없다면 과거 장해진단 시점의 청력장해 판단이 곤란한 경우**에 해당

Ⅳ. 난청의 개요

1 난청의 분류[5]

○ 난청은 **전음성 난청**과 **감각신경성 난청**으로 구분하고 **소음성 난청은 감각신경성 난청에 해당**

○ **(전음성 난청)** 외이, 고막, 중이 등 소리를 전달해주는 기관의 장애로 인해 음파의 전달이 정상적으로 이루어지지 않아 발생하며 주로 만성 중이염, 이소골 손상, 고막천공 등이 원인

* 기도청력치에서는 "이상", 골도청력치에서 "정상" 소견이 나타남

○ **(감각신경성 난청)** 주로 달팽이관의 소리를 감지하는 기능에 이상이 생기거나 소리에 의한 자극을 뇌로 전달하는 중추신경계 등의 이상으로 발생하며 주로 소음 노출, 측두골 골절, 노인성 난청 등이 원인

* 기도청력치와 골도청력치가 모두 "이상" 소견을 보임

2 청력 측정방법과 검사종류

□ 청력 측정방법

○ 통상 200Hz에서 4,000Hz까지 청력을 측정하는 것이 일반적이며, **측정방법은 3분법, 4분법, 6분법으로 구분되고 산재보험법상 판정방법은 6분법임**

판정방법	3분법	4분법(1)	4분법(2)	6분법
산식	(500Hz+1,000Hz+2,000Hz) / 3	(500Hz+1,000Hz×2+2,000Hz) / 4	(1,000Hz+2,000Hz+3,000Hz+4,000Hz)/ 4	(500Hz+1,000Hz×2+2,000Hz×2+4,000Hz) / 6

□ 검사종류

○ 청력검사는 **주관적 검사법**(순음청력검사, 어음청력검사 등)과 **객관적 검사법**(임피던스검사, 청성뇌간반응검사, 이음향방사검사, 청성지속반응검사 등)으로 구분되며, **순음청력 검사의 정확성과 신뢰성을 위하여 객관적 검사법을 보완**적으로 활용

5) 이비인후과 학회 자문 결과('20. 11. 16. 외) 및 대한청각학회 청각검사지침 참고

○ (**순음청력검사**: Pure Tone Audiometry) 전기적으로 순음을 발생시켜 각 주파수(Hz)마다 음의 강도(dB)를 조절하면서 측정하는 검사로 피검사자는 귀에 헤드폰이나 삽입이어폰을 착용하고 검사

* (기도청력검사) 외이-중이를 통하여 내이에 전달되는 순음을 측정하는 검사

* (골도청력검사) 두개골을 통하여 내이에 전달되는 순음을 측정하는 검사

○ (**어음청력검사**: Speech Audiometry) 검사어음(이음절어)의 50%를 정확히 이해할 때의 최저어음 강도를 찾는 **어음청취역치검사**와 **듣기 편안한 강도에서 어음을 이해한 정도**를 찾는 **어음명료도검사**가 대표적임

* 어음청취역치와 순음청력역치와의 차이가 ±6dB이내면 신뢰성 우수, ±7~12dB이면 신뢰성 보통, ±13dB이상이면 위난청 의심하여 "어음명료도" 검사 실시[6)]

○ (**임피던스청력검사**: Impedance Audiometry) 외이도를 밀폐한 상태에서 외이도 내의 압력을 변화시키면서 특정 주파수와 강도의 음을 줄 때 고막에서 반사되는 에너지를 측정하는 검사

* **중이의 상태와 기능을 평가**하는 검사(단, 정확한 청력역치는 알 수 없음)

검사 결과	A형 (고막과 이소골 연결 정상)	As형 (고막 움직임 작아짐)	Ad형 (고막 움직임 비정상정인 증가)	B형 (고막탄성 변화 無)	C형 (중이내 음압 형성)
상태	중이 정상	이소골 유착, 이경화증, 고실 경화증, 삼출성중이염	이소골 단절, 고막천공(치유), 위축성 고막	고막비후, 삼출액 저류나 종양	중이염(치료중), 고막 안쪽 함몰

○ (**청성뇌간반응검사**: Auditory Brainstem Response) 음 자극에 따른 청신경 및 뇌간 내 청각전도로에서 일어나는 일련의 전기적 변화를 기록하는 검사로 마취나 신경안정제, 수면 등의 영향을 받지 않는 특징

* 성인의 경우 청성뇌간반응검사 역치는 **순음청력검사 역치보다 통상 5~10dB 높음**

* **청성뇌간반응검사는 후미로성 병변 진단에 주로 활용**

6) 「청각검사지침」 133면, 대한청각학회(2017년)

○ (이음향방사검사: OtoAcoustic Emission) 자발적 또는 소리자극에 대한 반응으로 생성된 달팽이관의 능동적 미세 에너지가 중이와 외이도를 통해 전달되는 음향반응을 측정하는 검사

* 검사시간이 짧고 간단하며, **와우 유모세포의 손상을 확인**하므로 난청의 병변구분이 가능하다는 장점 있음

○ (청성지속반응검사: Auditory Steady-State Response) 일시적인 자극음에 대한 청성뇌간반응검사와는 달리 지속적인 자극음에 대한 유발반응을 측정하는 검사

* 지속적인 자극음으로 측정하여 주파수와 자극음에 대한 검증이 쉽고 명확하나, ABR보다는 반응의 강도가 크지 않기 때문에 주위 소음과 잡파를 잘 차단해야 함

□ 오디오그램

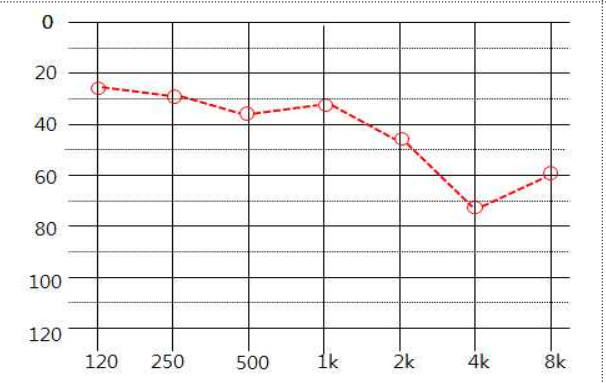
○ 오디오그램을 통해 부분 농, 음도, 노인성 난청 등을 알 수 있고 표기 방식인 청력 손실치는 국제적 기준으로 다음 표와 같이 표시

< 오디오그램 표기방식 >

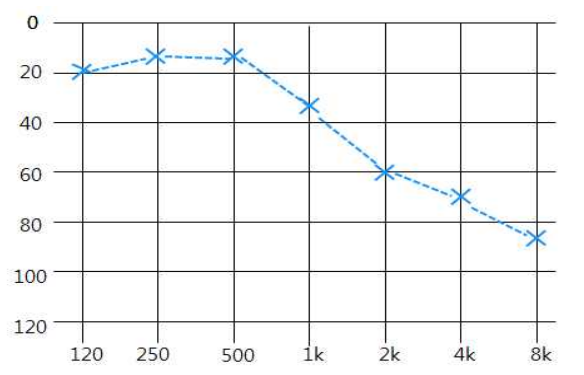
Test	Right Ear(Red)	Left Ear(Blue)
Air(기도측정치)	○—○	×—×
Air Masked(기도차폐)	△—△	□—□
Bone(골도측정치)	〈	〉
Bone Masked(골도차폐)	[	]

< 기도측정치 오디오그램 예시 >

<소음성 난청>



<노인성난청>



3 업무상 질병 인정기준에 따른 청력측정방법

○ 고막 또는 중이에 뚜렷한 병변이 없고 순음청력검사결과 기도청력역치와 골도청력역치 사이에 뚜렷한 차이가 없이 청력장해가 저음역보다 고음역에서 커야하며, **구체적 난청 측정방법은 다음과 같음**

산재보험법 시행령 [별표 3] 제7호 차목(2021.6.8.개정·시행)

가) 24시간 소음작업을 중단한 후 ISO기준으로 보정된 순음청력계기를 사용하여 청력검사를 하며, 500Hz(a)·1000Hz(b)·2000Hz(c) 및 4000Hz(d)의 주파수음에 대한 기도청력역치를 측정하여 6분법[(a+2b+2c+d)/6]으로 판정하되, 난청에 대한 검사항목 및 검사를 담당할 의료기관의 인력·시설 기준은 공단(보상업무처리규정 제19조에 따른 별표1)이 정한다.

나) 순음청력검사는 의사의 판단에 따라 **48시간 이상 간격**으로 3회 이상(음향외상성 난청의 경우에는 요양이 끝난 후 30일 간격으로 3회 이상을 말한다) 실시하여 해당 검사에 의미 있는 차이가 없는 경우에는 그 중 최소가청역치를 청력장해로 인정하되, **순음청력검사**의 결과가 다음의 요건을 모두 충족하지 않는 경우에는 1개월 후 재검사를 한다. 다만, 다음의 요건을 충족하지 못하는 경우라도 **청성뇌간반응검사**(소리자극을 들려주고 그에 대한 청각계로부터의 전기반응을 두피에 위치한 전극을 통해 기록하는 검사를 말한다), **어음청력검사**(일상적인 의사소통 과정에서 흔히 사용되는 어음을 사용하여 언어의 청취능력과 이해의 정도를 파악하는 검사를 말한다) 또는 **임피던스청력검사**[외이도(外耳道)를 밀폐한 상태에서 외이도 내의 압력을 변화시키면서 특정 주파수와 강도의 음향을 줄 때 고막에서 반사되는 음향 에너지를 측정하여 중이강(中耳腔)의 상태를 간접적으로 평가하는 검사를 말한다] **등의 결과를 종합적으로 고려하여 순음청력검사의 최소가청역치를 신뢰할 수 있다는 의학적 소견이 있으면 재검사를 생략할 수 있다.**

(1) 기도청력역치와 골도청력역치의 차이가 각 주파수마다 10데시벨 이내일 것

(2) 반복검사 간 청력역치의 최대치와 최소치의 차이가 각 주파수마다 10데시벨 이내일 것

(3) 순음청력도상 어음역(語音域) 500헤르츠, 1,000헤르츠, 2,000헤르츠에서의 주파수 간 역치 변동이 20데시벨 이내이면 순음청력역치의 3분법 평균치와 어음청취역치의 차이가 10데시벨 이내일 것

법령개정 2021.6.8. 산재보험법 시행령[별표 3] 개정 전 청각검사 방법과 비교

❒ **(검사간격 단축)** 개정 전 순음청력검사는 3~7일 이상 간격으로 실시하였으나, 48시간 이상 간격으로 단축

❒ **(재검사 요건 축소)** 개정 전 재검사 요건은 5개로 (1) 상승법·하강법·혼합법 각각의 청력역치의 차이가 각 주파수마다 10데시벨 이내일 것, (2) 각 주파수마다 하강법의 청력역치가 상승법의 청력역치에 비하여 낮거나 같을 것의 요건을 충족하지 못한 경우도 포함되어 있었으나 해당 조항 삭제

❒ **(재검사 생략 단서 신설)** 개정 전에는 검사방법을 모두 충족하지 않은 경우 재검사를 실시하는 것으로 규정되었으나 검사방법을 충족하지 못한 경우라도 순음청력검사의 최소가청역치를 신뢰할 수 있으면 재검사 생략 가능

Ⅴ. 업무상 질병 판단원칙 및 유형별 판단기준

1 판단원칙

○ 산재보험법 시행령 제34조제3항 [별표 3] 차목 소음성난청의 업무상질병 인정기준에 따라 **85dB 이상의 연속음에 3년 이상 노출**되어 한 귀의 **청력 손실이 40dB 이상인 감각신경성 난청**은 업무상질병으로 인정

- 다만, 내이염, 약물중독, 열성 질병, 메니에르중후군, 매독, 머리외상, 돌발성 난청, 유전성 난청, 가족성 난청, 노인성 난청 또는 재해성 폭발음 등 **명백하게 다른 원인으로 발생된 경우는 제외**

○ 최근 법원판결에서 업무상 요인과 업무 외 요인이 함께 청력손실에 영향을 미친 경우 **소음노출로 인하여 업무 외 요인에 따른 청력손실(노인성 난청 등)을 가속화시켰다면 업무상질병으로 인정**하는 경향

- 따라서, 난청의 원인이 업무와 업무 외 원인이 혼합되었더라도 **소음 노출 정도가 업무상 질병 인정 기준을 충족하고 명백한 업무 외 원인에 따른 난청을 입증하지 못 할 경우** 업무상 질병으로 인정 가능

○ 또한, 한 귀의 청력손실이 40dB 이상이나 **소음 노출수준 및 노출기간**(이하 **'소음 직업력'**)의 **인정기준(85dB 이상 연속음에 3년 이상)을 충족하지 않더라도** 소음성 난청과 **업무와 상당인과관계가 있다면** 업무상질병으로 인정 가능

- 업무와 상당인과관계 판단은 소음의 노출수준, 노출기간, 노출 후 발병까지의 기간 및 청구인의 개인요인(청력의 감수성 정도), 발병당시 연령 등을 고려하되 **반드시 업무상질병자문위원회 자문 또는 업무관련성 특별진찰 실시**

- 다만, 조사결과 양 귀의 **청력역치가 40dB 미만**이거나, 소음 노출기간동안 **소음노출수준이 80dB 미만**인 경우에는 **업무상질병 불인정**

* 청력역치 40dB 미만 또는 소음 노출수준 80dB 미만 시 업무상질병자문위원회 자문 및 업무관련성 특별진찰 생략 후 **자문의사 자문을 받아 부지급 처분**

○ **업무 외 원인에 의한 난청이 명확히 확인**되어 업무상질병으로 인정하지 않는 경우에도 **"전형적인 소음성 난청 특징에 해당하지 않음"이라는 형식적 표현이 아닌 구체적이고 명확한 사유를 제시**

2 유형별 판단기준

○ 아래의 유형별 판단기준에 따라 소음성 난청에 대한 업무관련성 판단 등이 이뤄질 수 있도록 유의[7)]

(1) 노인성 난청

소음 직업력이 업무상 질병 인정기준을 충족하는 경우[8)], 노화에 의한 난청임을 입증할 수 없다면 업무상 질병으로 인정

○ 노인성 난청과 소음성 난청 모두 내이의 와우(달팽이관) 유모 세포 손상에 의한 **감각신경성 난청의 한 종류로 분류**되고 그 **구별이 명확하지 않는 특성**이 있고,

* 노인성 난청도 감각신경성 난청의 하나로서, **8,000Hz 영역에서 더 높은 청력 손실치를 보이는 특징**이 있음

○ 노인성 난청은 일반적으로 양측 대칭성 난청으로 외상, 이독성 약물, 귀 질환, 귀수술 및 소음 노출이 없는 경우 진단된다는 것이 학설이므로

○ 노인성 난청으로 진단되었더라도 소음 노출 경력이 **업무상질병 인정기준을 충족**하고 소음 노출로 인하여 **연령 증가에 따른 자연경과적 청력손실을 더욱 빠르게 진행시켰다면** 업무상 질병으로 인정

(2) 혼합성 난청

소음 직업력이 업무상 질병 인정기준을 충족하고 다른 원인에 의한 난청이 명백하지 않은 경우, 골도청력역치가 40dB 이상이면 업무상질병으로 인정하며, 장해등급은 기도청력역치로 판정

---

7) 보험급여관리부-3115(2021.07.08.)「소음성 난청 장해급여청구서 처리 시 유의사항 알림」

8) 소음 직업력이 업무상 질병 인정기준에 충족하는 경우란, '85dB 이상의 연속음에 3년 이상 노출되어 한 귀의 청력손실이 40dB 이상인 감각신경성 난청'이 있는 경우를 의미

○ 혼합성 난청은 외이와 고막, 중이에서 발생하는 **전음성 난청과** 내이에서 발생하는 **감각신경성 난청이 모두 나타나고** 있으므로

○ 전음성 난청이 전이 또는 중이 병변 등에 의한 이상 소견을 보이는 특징이 있어, 전음계를 거치지 않고 내이(달팽이관)에 직접 전달된 소리 감지 정도를 측정한 **골도청력역치로 업무상질병 여부 판단**

○ 다만, **장해등급은** 산재보험법 시행령 제34조제3항 관련 [별표 3]의 제7호 차목에 따라 **기도청력역치로 판정**

(3) 비대칭 또는 편측성 난청

소음 직업력이 업무상 질병 인정기준을 충족하는 경우, 양측 청력역치가 비대칭인 경우라도 다른 원인에 의한 난청이 명백하지 않으면 업무상질병으로 인정

○ 일반적으로 소음성 난청은 소음 노출이 대칭적이기 때문에 양측 청력 손실 또한 대칭적인 특징을 가지고 있으나

* 사격 등과 같이 한쪽 귀에만 소음이 노출되는 경우 "편측성" 청력손실이 있음

○ **소음에 대한 두 귀의 감수성 차이**가 있고 손상과 회복 기전이 다르게 작용할 수 있어 소음성 난청도 **비대칭적 역치를 나타낼 수 있다**는 것이 이비인후과·직업환경의학과·대한청각학회의 공통된 소견으로

* 비대칭적 역치란, 양측 청력이 두 연속적 주파수에서 10dB 이상의 차이 또는 0.5에서 4kHz 사이의 특정 주파수에서 15dB 이상 차이가 있는 경우를 의미

○ 양측의 청력역치가 비대칭인 경우라도 다른 원인에 의하여 청력손실이 발생한 것이 명확하지 않으면 업무상질병으로 인정 가능

* **<이비인후과학회 의견>** 개인의 내이(특히 유모세포)의 소음에 대한 감수성의 차이가 존재하므로 소음성 난청이라도 비대칭 난청이 발생할 가능성이 있음

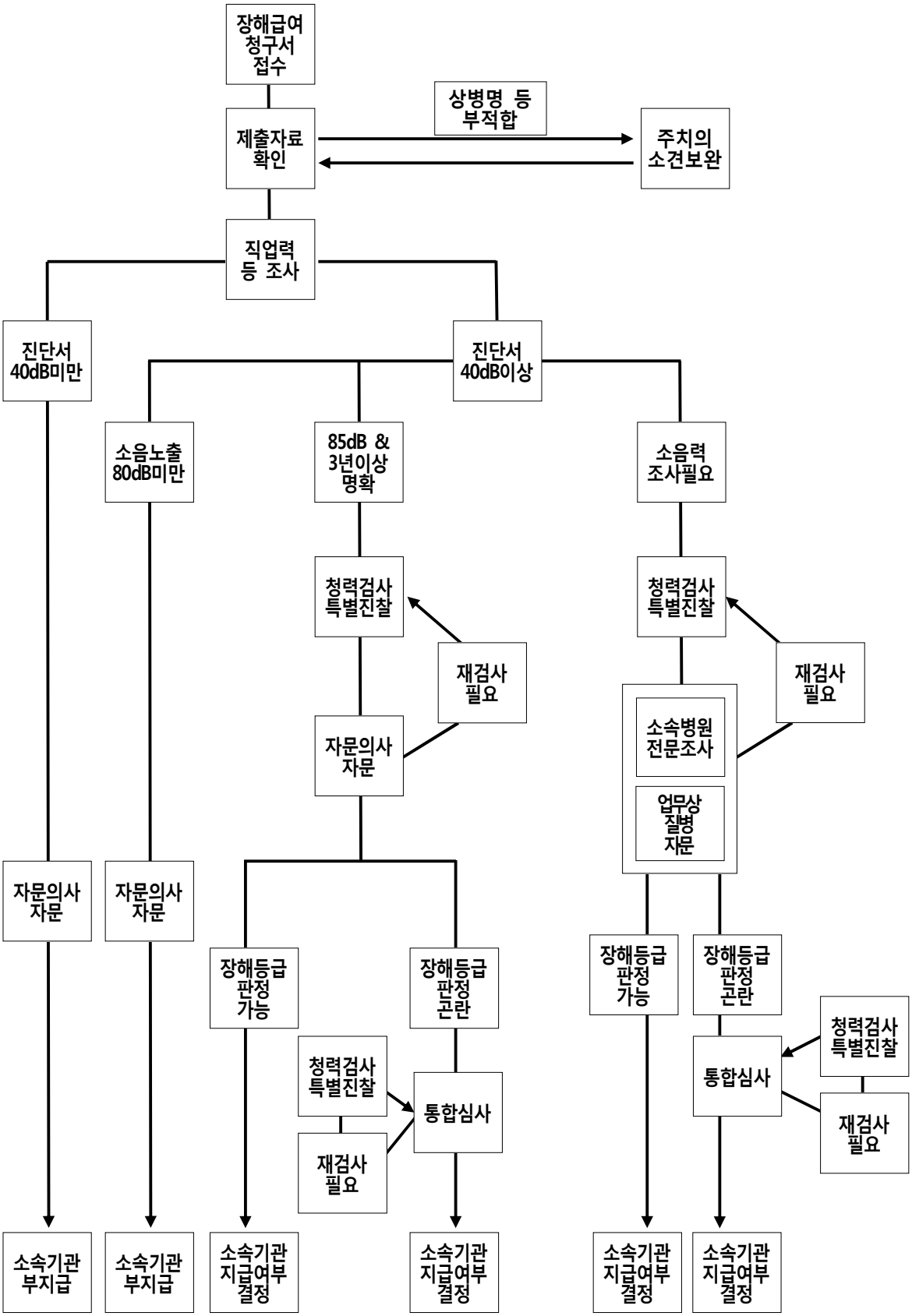
(4) 기타 전형적인 소음성 난청이 아닌 경우

소음 직업력이 업무상 질병 인정기준을 충족하는 경우, 심도난청(농)이나 수평형 등 전형적인 소음성 난청이 아닌 경우라도 다른 원인에 의한 난청이 명백하지 않으면 업무상질병으로 인정

○ 고강도의 소음(90dB 이상)에 지속적으로 노출되면 심도난청(농, 청력역치 91dB 이상)이 발생할 수 있으며 소음노출 경력이 인정기준에 부합하는 경우 업무상질병으로 인정 가능

○ 수평형(주파수 간 역치가 5dB 이내로 각 주파수 별 난청의 정도 비슷) 등 기타 전형적 소음성 난청이 아닌 경우라도 소음노출 경력이 인정기준을 충족하고 소음 외 다른 원인에 의한 난청이 아니면 업무상질병으로 인정 가능

Ⅵ. 업무처리절차


장해급여 청구서 접수
제출자료 확인
상병명 등 부적합
주치의 소견보완
직업력 등 조사
진단서 40dB미만
진단서 40dB이상
소음노출 80dB미만
85dB & 3년이상 명확
소음력 조사필요
청력검사 특별진찰
재검사 필요
자문의사 자문
청력검사 특별진찰
재검사 필요
소속병원 전문조사
업무상 질병 자문
자문의사 자문
자문의사 자문
장해등급 판정 가능
장해등급 판정 곤란
청력검사 특별진찰
통합심사
재검사 필요
장해등급 판정 가능
장해등급 판정 곤란
청력검사 특별진찰
통합심사
재검사 필요
소속기관 부지급
소속기관 부지급
소속기관 지급여부 결정
소속기관 지급여부 결정
소속기관 지급여부 결정
소속기관 지급여부 결정

1 접수 및 제출자료 확인

□ 청구서 및 제출서류 검토

○ **(장해진단서 확인)** 보상업무처리규정 [별지 제12호] 서식으로 **장해진단서 제출 원칙**. 다만 **규정 서식이 아닌 장해진단서 또는 소견서로 제출한 경우** 다음과 같이 처리[9)]

> * 제출된 서류에 검사결과 및 신청인 **장해상태에 대한 내용이 모두 기재**되어 있고 **의료기관 직인(의사 서명)이 명확하게 표기**되어 있을 경우 **'인정'**
>
> * 기재된 내용이 업무처리에 있어 **현저하게 부실하다고 판단**되거나 **의료기관 직인(의사 서명)이 없을 경우**에는 규정 서식으로 제출하도록 **'보완 요구'**

- **'감각신경성 난청 의증' 과 같이 추정진단**일 경우 '감각신경성 난청' 상병명으로 **확정된 진단서로 보완하여 제출토록 요구**[10)]

□ 「장애인복지법」 상 장애진단

○ **(장애진단 인정 여부)** 청각 **장애진단 전 소음 직업력이 인정**되면 특별한 사정이 없는 한 **장애진단서 발급일 또는 장애인 등록일**(진단서 발급일 확인 불가능한 경우)을 **산재보험법상 장해진단일로 인정 원칙**

- 다만, **과거 장애진단 시점의 청력장해 판단(6분법 환산)이 불가능한 경우로서** 과거 장애진단 후 **소음 직업력으로 재진단 시점의 청력장해 악화가 인정**되면 **장해진단일로 인정 곤란**
- **이 경우 예외적으로 재진단일만 장해진단일로 인정**(청구권 발생일 및 평균임금 산정기준일, 자세한 설명은 '장해급여 지급' 부분에서 설명)

□ 인정요건 확인

○ **(소음 노출수준 확인)** 청구인이 수행한 작업공정이 **80dB 이상 소음 노출수준인지 또는 80dB 미만의 소음 노출수준인지** 확인

- **80dB 미만의 소음 노출작업**이 확인되는 경우 **업무관련성 전문조사** 및 장해상태 확인 위한 **특별진찰 생략** 후 **자문의사 자문받아 부지급 처분**

---

9) 보험급여관리부-4220(2021.09.03.)「소음성 난청 장해급여청구 시 소견서로 제출한 경우 업무처리방법 알림」

10) 보험급여관리부-4802(2021.10.15.)「소음성 난청 '추정진단(의증)'으로 장해급여 청구한 경우 업무처리방법 알림」

○ **(소음 노출기간 확인)** 소음 노출수준이 **80dB 이상이나 소음 노출기간은 3년 미만**일 경우에는 **청력검사 특별진찰 및 업무관련성 특별진찰 진행** 후 **상당인과관계 인정 여부에 따라 소음성 난청 판단**

○ **(청력손실치 확인) 양쪽 귀 청력 역치가 40dB 미만인 경우 업무관련성 전문조사** 및 장해상태 확인 위한 **특별진찰 생략** 후 **자문의사 자문받아 부지급 처분**

○ **(상병명 확인)** 장해진단서상 상병명이 **한국표준질병·사인분류에 따른 상병명인지 확인**하고 부적합하면 **주치의사의 의학적 소견 보완**

□ 소멸시효 확인

○ **(소멸시효의 의의)** 산재보험법 상 소멸시효는 보험급여 청구권을 가진 자가 권리를 행사하지 아니하고 **일정 기간이 경과한 경우 권리를 상실시키는 제도**

○ **(소멸시효 기간)** 장해급여 청구권의 소멸시효는 산재보험법 제112조제1항에 따라 기존 3년에서 **5년으로 연장**(2018.12.13.시행)

- **개정 산재보험법 시행 당시** 구법에 따른 **3년의 소멸시효가 경과하지 않은 경우** 보험급여 청구 사유 발생일부터 **5년의 소멸시효가 적용**됨에 주의[11]

○ **(소멸시효 도과 확인)** 소멸시효는 보험급여 지급 대상이 된다고 확인될 당시 발급된 **'진단서나 소견서 발급일의 다음날'** (진단일 기준 원칙)부터 기산

> * 2016.3.28. 산재보험법령 개정 전 소음성 난청이 진단되어 장해급여 청구된 경우, 퇴직일을 재해일로 입력하였다면 이는 전산상 재해일을 진단일로 정정 입력하여 업무처리

- 진단일 기준 원칙은 **2016.3.28. 산재보험법 시행규칙 개정* 전 장해진단을 받은 자에게도 동일하게 적용**됨

- **다만 2016.3.28. 개정 전 장해진단 받은 자 중 청구권을 행사하지 못하거나 소멸시효만으로 부지급한 경우** 재해자의 권리행사에 사실상의 장애사유가 있다고 보아 소멸시효 완성을 주장하지 않기로 한 2018.1.25.부터[12] 5년이 경과한 **2023.1.26.부터 소멸시효 완성 주장**

---

11) 보험급여관리부-695(2019.01.29.)「산재보험법 개정 관련 적용대상 알림」

12) 보험급여관리부-524(2018.01.25.)「소음성 난청 소멸시효 적용 관련 업무처리 방안 시달」

- 2016.3.28. 전 장해진단 받은 자에 대하여 **청력손실치 미달, 소음 외 다른 원인 등으로 부지급 처분**하였고, 처분 통지일로부터 **소멸시효 완성 후 동일 진단 건으로 재청구 시에는 소멸시효 주장**

2 재해조사 주관기관

□ 재해조사 주관기관 업무처리 범위

○ 동 기준에서 재해조사의 **업무처리 범위**는 직업력 및 기존질환 조사, 청력검사 특별진찰, 업무관련성 전문조사, 적용사업장 판단뿐만 아니라 **청력장해 판단 절차까지 포함**(민원서류 이송 시에는 진행 중인 절차까지 완료)

□ 재해조사 주관기관 결정방법

❶ 청구인이 **어떤 사업장을 유해사업장이라고 주장하지 않고** 근무했던 **사업장 관할 소속기관에 장해급여 청구서를 접수한 경우 접수기관이 재해조사 주관기관이 됨**

❷ 청구인이 **특정 사업장을 유해사업장이라고 주장**하면서 **장해급여 청구서를 접수한 경우 접수기관**이 재해조사 주관기관이 됨

* 주장하는 유해사업장이 다수이고 그 중 1개의 사업장 관할 소속기관에 접수한 경우 접수처리한 소속기관이 주관기관이 됨

- 다만, **접수기관이 청구인이 주장하는 유해사업장과 전혀 무관**한 경우 청구인이 **주장하는 유해사업장 중 최종 유해사업장 관할 소속기관**으로 민원서류 **이송 가능**

→ 이 경우 이송받은 소속기관이 재해조사 주관기관이 됨

❸ '❶~❷'의 **재해조사 과정(직업력 조사, 업무관련성 전문조사 등)에서 접수(이송)기관에 유해사업장이 없고** 다른 소속기관 관할의 최종 유해사업장이 확인될 경우, **최종 유해사업장 관할 소속기관**으로 접수된 서류 **이송**

→ 이 경우 이송 받은 소속기관이 재해조사 주관기관이 됨

* 재해조사 시 **유해사업장 확인은 청구인이 근무한 모든 사업장을 대상으로 조사**

□ 재해조사 이후 후속처리

○ 재해조사 주관기관이 **적용사업장 관할 소속기관이면** 장해급여 청구 건에 대한 **지급 또는 부지급 결정**

○ 재해조사 결과 **적용사업장이 재해조사 주관 소속기관 관할이 아닐 경우** 조사 결과를 **적용사업장 관할 소속기관으로 이송**

- **적용사업장 관할 소속기관**은 장해급여 청구 건에 대하여 **최종적으로 지급 또는 부지급 결정**

□ **민원서류 이송 시 유의사항**

○ **이송하는 소속기관**이 **청력검사 특별진찰 등 진행 중인 절차가 있으면** 해당 **절차를 완료한 후에 이송**

○ **민원서류 이송 시** 반드시 이송 받을 소속기관 담당자와 **사전 협의**하고 **이견이 있을 경우**에는 **본부 질의를 통해** 민원서류 재이송 사례 방지

3 직업력(소음 노출기간·노출수준) 및 기존질환 조사

□ **조사 원칙**

○ [붙임 1] '업무관련성 특별진찰 의뢰관련 자료목록' 참조하여 누락이 없도록 철저히 조사

□ **노출기간 조사**

○ 3년 이상 노출이란 **근무기간 중 소음 노출기간을 합산한 것**을 의미하므로 청구인 주장 소음노출 근무이력, 소음노출 이전 근무이력, **소음노출 후 진단일까지 근무이력을 모두 조사**

* [붙임 2] '근무이력 조사 예시', [붙임 3] '표준문답서(광업종사자 예시)' 참조

□ **노출수준 조사**

○ 근무 당시 작업환경측정결과 자료 조사

- 근무 당시 작업환경측정결과는 없지만 **최근 자료가 존재하고 작업내용에 변화가 없다면 해당 자료 활용**

- 폐광사업장 종사자의 경우 [붙임 4]와 [붙임 5] '**가동 중 광업소 5년간 공정별 소음 측정치(최댓값)**'를 고려하여 노출수준 확인 가능

□ **기존질환 조사**

○ 전산상 건강보험수진내역 조회 후 **필요 시 난청 관련 진료기록 확보**

- 중이염 등 병력이 있을 경우 **청력역치에 영향을 줄 수 있으므로 필요 시** 관련 병력 확인을 위한 **진료기록 확인**

□ **자문의사 자문만으로 부지급 처분이 가능한 경우**

○ 아래의 경우 **자문의사 자문만으로 부지급** 처분할 수 있는바, **자문은 청력 장해 등 의학적 판단이 필요한 부분**에 대해서 하고, 청구권의 소멸시효 도과 등 **법률관계에 대해서는 제외**

① **업무관련성 특별진찰 또는 업무상질병 자문 전 확인된** 작업환경측정결과 **소음노출수준이 80dB 미만이거나,** 장해진단서상 양쪽 귀의 **청력 손실이 40dB 미만인 경우**
② 소음성 난청으로 장해판정(지급, 부지급) 받은 자가 그 장해판정의 **청력검사 특별진찰 이후 추가 소음노출 없이 재진단** 받아 장해급여 청구 시
③ **장해급여 청구권의 소멸시효 완성** 후 장해급여 청구서를 제출한 경우

- **의학적 판단**은 청구인에 대한 **청력검사 특별진찰 없이 주치의 장해진단 내역을 토대로 평가**

4 청력검사 특별진찰

□ **대상**

○ **(원칙)** 작업환경측정결과 **소음노출 80dB 미만**인 경우, 장해진단서상 양쪽 귀 **청력손실이 40dB 미만인** 경우 또는 **장해판정 받은 자가 추가 소음노출 없이 다시 청구한 경우를 제외한 모든 경우에 실시**

○ **(생략) 아래의 경우 청력검사 특별진찰 생략 가능** 또는 **업무관련성 전문조사 우선 의뢰 후 필요 시 청력검사 특별진찰 실시 가능**

① 아래 요건을 모두 충족하는 경우 청력검사 특별진찰 생략 가능

❶ **장해급여청구서상 진단서가 종합병원 이상** 의료기관에서 발급되고,

❷ 장해급여청구서 진단서상 청력검사가 시행령 [별표 3] 및 보상업무처리규정 [별표 1]의 **요건을 모두 갖춘 검사**이며,

❸ **검사결과를 신뢰할 수 있다는 자문의 소견** 있는 경우

→ **청력검사 특별진찰 생략**하고 이후 절차 진행 가능

② 아래의 경우 청력검사 특별진찰 생략하고 업무관련성 전문조사 우선 의뢰 가능

- 청구인의 직업력 확인 결과 소음 작업환경측정 대상 작업장이 아닌 경우(예: 음식점 등)

→ 업무관련성 전문조사 먼저 의뢰하여 소음노출 80dB 미만으로 회신이 오면 그 결과로 부지급 처분 가능

* 소음노출 80dB 이상인 경우에는 청력검사 특별진찰 실시 후 업무관련성 전문조사 재의뢰

○ 과거 장해진단 시점의 청력장해를 장애진단을 토대로 판단(6분법 환산 가능)하는 경우에도 진단내역의 신뢰성 부족으로 현재 청력상태 확인이 필요하면 자문의사의 의학적 소견에 따라 청력검사 특별진찰 가능

○ (재특진) 산재보험법 시행령 [별표 3]의 재검사 요건에 해당하거나 검사결과 신뢰성 부족으로 판단될 경우 특별진찰 재의뢰

- 업무관련성 전문조사 시 소속병원 또는 업무상질병자문위원회, 의학 자문의 경우 자문의사, 통합심사 시 장해판정위원회에서 재특진 여부 판단

- 다만, 청성뇌간반응검사 등의 결과를 종합적으로 고려하여 순음청력검사의 최소가청역치를 신뢰할 수 있다는 의학적 소견이 있으면 재검사 생략가능

□ 업무 처리 절차

○ (실시 시기) 소음 직업력 및 기존질환 조사와 동시에 실시

○ (의료기관 선택) 보상업무처리규정 [별표 1]의 인력 및 시설기준을 충족하는 2개 의료기관 제시하고 그 중 청구인이 1개 의료기관 선택

* **청력검사 특별진찰 과밀 의료기관으로 의뢰되지 않도록** 의료기관 제시 요망[13)]

* 공정성 담보를 위해 가급적 **장해진단서를 작성한 주치의사 소속 의료기관과 다른 의료기관으로 특별진찰 의뢰**

13) 보험급여관리부-3901(2021.08.17.)「소음성 난청 청력검사 특별진찰 진행현황 알림 및 당부사항 전파」

○ **(전산 입력)** 특별진찰관리에서 진찰사유 '청력 손실정도 확인(난청)' 체크

* 특별진찰기간은 가급적 90일로 지정

○ **(특별진찰 의뢰·통지)** 기한 내 진찰받을 수 있도록 의료기관에 의뢰* 및 청구인에게 통지

* [붙임 6] '특별진찰 의뢰 및 회신서' 활용하고, **청구인의 기존질환의 영향력 등 진찰이 필요한 경우 해당 사항을 추가하여 특별진찰 의뢰**

* **필요 시 과거 병력 완치 여부 확인을 위한 추가 검사 실시 및 해당 소견 회신 요청**

○ **(과정관리 및 기간조정)** 소속기관에서 진찰 이행 여부 **주기적 관리하고 기간 내 검사 완료 못한 경우 기간 조정하여 다시 의뢰**

* 특별진찰 기간 수정 및 진찰 요하는 사항에 사유 입력

○ **(재의뢰) 소속기관은 재검사 요건에 해당하거나 검사결과 신뢰성 부족한 경우 의학적 소견에 따라** 특별진찰 재의뢰(2개 의료기관 제시, 1개 의료기관 선택)

* 실무상 공정성 담보를 위해 불가피한 사정이 아니면 가급적 **청력검사 특별진찰을 실시한 의료기관과 다른 의료기관으로 재특진 의뢰**

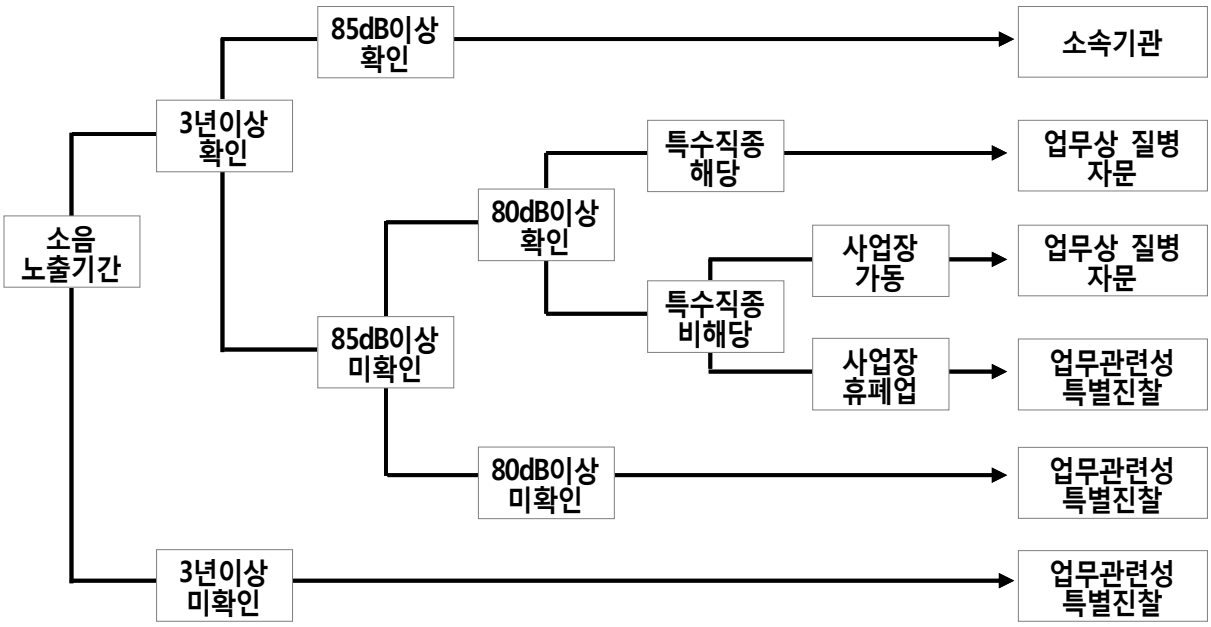
* 의학적 소견 참고하여 청성지속반응검사(ASSR), 측두골 전산화 단층촬영(TBCT) 등을 추가 시행

○ **(반려)** 청구인이 불가피한 사유로 검사하지 못할 경우 **소속기관**은 진찰 기간을 다시 지정하여 진찰 의뢰하고, 이에 불응하면 반려 처분**(2회 불응 시 반려)**

○ **(회신) 소속기관 담당자는 회신 받으면 즉시 특별진찰 결과 전산 입력**

* 전산상 특별진찰결과 반드시 입력

5 업무관련성 전문조사[14]



□ 소속기관 조사

○ (대상) 노출기간 3년 이상이면서 노출수준 85dB 이상 확인*되는 경우

> ❶ 청구인 근무 당시 작업 공정의 작업환경측정결과가 확인되는 경우
> ❷ 진폐증, COPD, 레이노증후군 등으로 재해조사가 선행된 경우
> ❸ 광업 종사자 중 '가동 중 광업소 5년간 공정별 소음 측정치(최댓값)'을 통해 노출수준이 확인되는 경우

* [붙임 5] '가동 중 광업소 5년간 공정별 소음 측정치'를 통해 확인 가능한 경우 포함

○ (절차) 소속기관에서 자문의사 자문

- 자문 결과 청력장해 판정이 가능하면 소속기관은 장해등급 결정 및 장해급여 지급 여부를 결정하고, 장해등급 결정 곤란하면 통합심사 의뢰
- 장해진단일(재해일자)이 2개 이상으로 진단일자별 업무관련성 판단이 필요한 경우에는 동시에 판단될 수 있도록 함께 의학자문 의뢰

14) 업무상질병부-2074(2021.04.02.)「업무상 질병 여부에 관한 자문 업무처리요령 개정 알림」참조

□ 본부 업무상 질병자문(업무상질병자문위원회)

○ (대상) 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우

> **❶ 노출기간 3년 이상 & 노출수준 80dB 이상 85dB 미만 & 특수직종* 해당**
>
> **❷ 노출기간 3년 이상 & 노출수준 80dB 이상 85dB 미만 & 특수직종 비해당 & 가동 사업장**
>
> * 광업 종사자, 건설 현장 착암공, 할석공, 금속가공기계 제조업, 철강 또는 비철금속 주물 제조업 종사자 (다만, 광업 종사자 중 '가동 중 광업소 5년간 공정별 소음 측정치(최댓값)'을 통해 노출수준 85dB 이상 확인되는 경우는 소속기관에서 판단)

○ (절차) 소속기관에서 공단본부 담당 부서로 자문 의뢰하고 공단본부 담당 부서에서 자문 실시 후 소속기관으로 회신

- (의뢰) 기초자료 수집 내용 및 청력검사 특별진찰 결과 첨부하되 조사자료 누락하지 않도록 유의하고, **장해진단일(재해일자)이 2개 이상으로 진단일자별 업무관련성 판단이 필요한 경우에는 동시에 판단될 수 있도록 함께 업무상 질병자문 의뢰**

  * [붙임 7] '업무상 질병 자문 여부 판단 요청서 및 자문 의뢰서' 활용

  * 전산(질병자문의뢰) 상 입력 후 저장

- (회신) 공단본부 담당 부서에서 업무상 질병자문 실시 후 회신
- **(작업환경 측정 의뢰)** 소속기관은 **회신 결과에 따라 필요 시 민간측정기관에 작업환경 측정 의뢰**

  * '업무상 질병 여부에 관한 자문 업무처리 요령(업무상질병부-2074, '21.4.2.) 참고

□ 소속병원 업무관련성 특별진찰

○ (대상) 다음 어느 하나에 해당하는 경우

> **❶ 노출기간이 3년 이상 되는지 확인되지 않는 경우**
>
> **❷ 노출수준이 80dB 이상 되는지 확인되지 않는 경우**
>
> **❸ 노출기간 3년 이상 & 노출수준 80dB 이상 85dB 미만 & 특수직종 비해당 & 휴폐업 사업장인 경우**

○ **(절차)** 소속기관은 소속병원으로 특별진찰 의뢰하고 소속병원은 소속기관으로 결과 회신

- **(의뢰)** 청력검사 특진결과 및 [붙임 1] 업무관련성 특별진찰 의뢰관련 자료목록 첨부하여 의뢰하되 조사자료 누락에 유의하고, **장해진단일(재해일자)이 2개 이상으로 진단일자별 업무관련성 판단이 필요한 경우에는 동시에 판단될 수 있도록 함께 특별진찰 의뢰**

  아울러 **재해일자가 2개 이상으로 청구인의 사업장 변경으로 재해일자별 적용사업장 판단이 필요한 경우 각각의 적용사업장에 대한 판단 의뢰**

  * [붙임 8] '업무 관련성 특별진찰 소견서(기타 질병)' 활용
  * 전산상 진찰사유 '업무관련성 특별진찰' 체크

- **(회송)** 소속병원은 청력검사 결과를 우선 검토하고 재특진 필요 시 재특진 필요소견과 함께 업무관련성 특별진찰 의뢰 건을 해당 소속기관으로 회송
  * 회송 받은 소속기관은 청력검사 재특진 후 업무관련성 특별진찰 재의뢰

- **(업무관련성 특별진찰)** 소속병원은 서면조사 또는 대면조사 실시
  * 조사된 근무이력에 대해서 **노출수준을 모두 조사**하여 기재하고, **적용사업장까지 결정**
  * 기한 내 자료 제출이나 내원하지 않을 경우 반려조치 등을 대리인 포함하여 안내

- **(반려)** 소속병원의 조사 요청에도 청구인 **불응 시** 요청일자 및 불응사유를 적시하여 **소속기관에 회신**하고, **소속기관은** 진찰 기간을 **다시 지정하여 진찰 의뢰하되 이에 불응하면 반려 처분(2회 불응 시 반려)**

- **(회신)** 소속기관 담당자는 회신 받으면 즉시 특별진찰 결과 전산 입력

- **(보완)** 소속기관은 회신 받은 소견서의 **보완이 필요하다고 판단될 경우** 소속병원 **재활지원부와 유선 협의** 후 필요 시 공문으로 보완 요청[15)]

6 적용사업장 판단

□ 적용사업장 판단기준

○ **여러 사업장의 유해요인에 노출**되어 발생된 업무상 질병의 적용사업장 판단에 관하여 **'요양결정 시 적용업무 관련 판단에 관한 처리지침'** (제2007-31호)에 따름

15) 보험급여관리부-3115(2021.07.08.)「소음성 난청 장해급여청구서 처리 시 유의사항 알림」

❶ (제1순위) **전문기관** 조사결과 소음성 난청 발생과 **가장 상당인과관계가 높은 사업장**이 확인되는 경우

❷ (제2순위) 근무기간, 작업환경, 소음 직업력 등을 종합 고려하여 소음성 난청이 발생한 주된 사업장이 **명확히 확인**되는 경우

❸ (제3순위) 발병 당시 **근무하고 있던 소음 노출 사업장**

❹ (제4순위) 제1·2·3순위에 해당하지 않아 청구인이 근무했던 유해사업장* 중 하나의 사업장을 소음성 난청 발생 주된 사업장으로 명확히 판단하기 어려운 경우에는 **마지막으로 소음에 노출**된 사업장

* **적용사업장 판단 시 유해사업장**은 **80dB 이상의 소음이 발생하는 사업장도 포함**

□ 판단기준 내용

○ **(제1순위) 전문기관이란 산업안전보건연구원 등 역학조사기관을 의미**하며, 역학조사 결과 소음성 난청의 상당인과관계가 높은 사업장이 확인되면 해당 사업장을 적용사업장으로 결정**(소속병원은 전문기관 아님)**

* **사실관계 조사(소음 노출기간· 정도 및 기존질환 조사, 청력검사 특별진찰, 업무관련성 전문조사 등)** 만으로 업무상 질병 여부를 판정할 수 있으면 역학조사를 의뢰하지 않음[16)]

○ **(제2순위) 공단이 사실관계 조사**를 통해 소음성 난청 발생과 **가장 상당인과관계가 높은 사업장을 확인한 경우 해당 사업장을 적용사업장으로 결정**

○ **(제3순위) 제1·2순위에 따라 적용사업장을 결정할 수 없는 경우** 소음성 난청 발병 또는 악화 당시 **근무하고 있는 소음사업장**을 적용사업장으로 결정

○ **(제4순위)** 청구인이 소음사업장을 **퇴직한 경우 등**과 같이 **제3순위로도 적용사업장 판단이 어려운 경우 마지막 소음사업장**을 적용사업장으로 함

○ 직업력 조사 및 업무관련성 특별진찰 등을 통해 **소음성 난청의 유해사업장을 확인할 수 없는 경우**(80dB 미만 소음사업장만 있는 경우) 재해조사 주관기관에서 **관할 사업장 기준으로 처리**

16) 요양부-3024(2013.04.04.)「요양업무처리규정에 따른 업무상 질병 자문 업무처리 요령 시달」

7 청력장해 판단

□ 청력장해 인정기준

○ 청력검사 특별진찰을 통한 3회 이상의 순음청력검사 결과 유의한 차이가 없으면 **그 중 최소가청역치를 청력장해로 인정**

< 최소가청역치 확인 방법(예시) >

- 500Hz(a)·1,000Hz(b)·2,000Hz(c) 및 4,000Hz(d) 주파수음의 기도청력역치를 6분법[(a+2b+2c+d)/6]으로 판정한 후 좌·우측을 각각 취해야 함
- 최소가청역치를 나타내는 어느 한 측과 동일한 검사 회차 값을 동시에 취하는 것은 아님
- 예를 들어, 아래의 경우 우측 귀는 1회차 58dB, 좌측 귀는 3회차 65dB으로 청력장해 판단

1회차(dB)				2회차(dB)				3회차(dB)			
우		좌		우		좌		우		좌	
기도	골도	기도	골도	기도	골도	기도	골도	기도	골도	기도	골도
58	50	67	60	59	50	66	60	65	55	**65**	60

- **장해급여청구서의 장해진단서**상 시행한 검사가 **시행령 [별표 3]** 제7호 차목의 **검사방법을 충족**하면 **해당 검사결과를 포함**하여 최소가청역치를 결정

○ 신뢰성 부족으로 **재검사를 실시하여 신뢰성 있는 자료를 확보**한 경우에도 재검사 전 순음청력검사 포함한 **최소가청역치로** 청력장해 판단

- **재검사 결과도 장해판정이 곤란하면** 장해급여청구서상 **장해진단서***, 특별진찰 결과 **순음청력검사 또는 청성뇌간반응검사 결과 중 최소가청역치로 청력장해를 인정**하여 장해등급을 결정하되 반드시 **장해통합심사기관에서 심의**

  * 산재보험법 시행령 [별표 3]의 인력·시설 기준 충족하는 의료기관에서의 장해진단만 해당(검사결과의 신뢰성 여부는 고려 대상 아님)

- 다만, **장해통합심사 결과 위난청으로 판단**되면 소속기관은 부지급 처분

○ **(과거 장해진단 시점의 청력장해 판단)** ‘Ⅲ-6(4쪽)’에 따르고, **과거 장해진단 시점의 청력장해 판단이 곤란한 경우에는 재진단 시점의 청력장해로 청력장해 판단**

□ **자문의사 의학자문**

○ (자문의사) **이비인후과** 또는 **직업환경의학과** 자문의사에게 자문

○ (자문대상)

① 소음 직업력이 인정되어 업무관련성 전문조사 의뢰 생략하고 청력검사 특별진찰만 실시한 경우, 소음 노출수준이 80dB 미만이거나 양 귀의 청력손실 40dB 미만 또는 소멸시효 완성으로 부지급하는 경우
② **재해일자가 2개 이상으로 재해일자별 청력장해 판단이 필요한 경우 각 일자별로 의학자문** 의뢰 **(업무관련성 전문조사, 업무상질병 자문, 통합심사도 동일)**

- 의학자문 결과 재검사 요건에 해당한다는 소견이면 재특진을 의뢰하고, 부지급할 경우 구체적인 판단 사유(의학적 소견) 제시

□ **업무관련성 전문조사 및 업무상 질병에 관한 자문**

○ **(자문 생략) 소음 직업력이 불명확**하여 **업무상 질병에 관한 자문** 또는 소속병원 **업무관련성 특별진찰**을 의뢰한 결과 **장해등급을 결정할 수 있는 경우 의학자문 생략** 후 장해등급 결정

□ **장해통합심사**

○ **(심사 대상)** 자문의사 의학자문, 업무관련성 특별진찰, 업무상질병 자문을 통해 **청력 장해판정이 곤란하여 다수 자문의사에 의한 심사가 필요**한 경우

* 자문의사 자문, 업무관련성 특별진찰 또는 업무상 질병에 관한 자문 결과 **청력장해 판정이 곤란하여 장해통합심사가 필요하다는 의학적 소견이 있는 경우에 한해 장해통합심사 의뢰**[17)]

- **노인성 난청, 혼합성 난청 등이 소음성 난청과 경합한다고 하더라도 의학자문 등을 통해 청력 장해판정이 가능한 경우는 장해통합심사 대상에서 제외**

- 다만, **위난청 또는 신뢰성 결여 등으로 청력장해를 판단하기 곤란한 경우에는 장해통합심사 의뢰**

○ **(심사 제외) 소음 직업력 충족 여부, 소음 직업력에 따른 소음성 난청 업무관련성 인정 여부, 소속병원 원스톱 장해판정 절차를 따르는 경우**에는

17) 보험급여관리부-4931(2021.10.22.)「소음성 난청 관련 통합심사 의뢰 시 유의사항 전파」

심사대상에서 제외[18]

< 업무관련성 전문조사와 청력 장해판단 단계 구분>

① 노출수준 및 노출기간의 인정여부는 업무관련성 전문조사 단계에서 반드시 결정

② 소음성 난청 인정여부는 업무관련성 전문조사 단계에서 판단하는 것을 원칙

③ 다만 소음 직업력은 인정되나 청력검사 결과 위난청 또는 신뢰성 결여 등으로 청력장해를 판정할 수 없는 경우에 한해 통합심사 의뢰

* 통합심사 의뢰 대상인 경우 "업무관련성 판단 필요" 또는 "업무관련성 높음"으로 적지 말고, "소음 직업력은 충족하나 청력검사결과 신뢰성이 결여되어 통합심사 의뢰 필요" 등으로 소견 작성 요망

○ **(절차)** 소속기관은 관할 통합심사기관으로 심사 의뢰하고 통합심사기관은 심사 후 소속기관에 결과 회신

- **(의뢰)** 심사 대상에 해당하는지 명확히 확인 후 의뢰

  * [붙임 9] '통합심사 심의의뢰서' 활용, 전산상 심사의뢰 처리

- **(회신)** 위난청, 만성 중이염, 노화 등 **다른 원인으로 난청이 발생되었다고 인정되는 경우 그 구체적인 판단 사유 제시**

- **(재특진)** 심사 결과 청력검사에 대한 재특진 필요 시 소속기관으로 재특진 필요 소견으로 회신하고 소속기관은 청력검사 재특진 후 다시 심사 의뢰

□ 원스톱 장해판정

○ **(관련 근거) '소음성 난청 소속병원 원스톱 장해판정 운영 계획 수립·시행** (보험급여관리부-1189, '21. 3. 11.)' 에 따라 원스톱 장해판정 실시

○ **이비인후과 개설 소속병원***에서 **청력검사 특별진찰, 업무관련성 특별진찰 및 장해진단까지 실시**

* 2021.12.20. 기준 동해병원, 창원병원, 인천병원, 대구병원, 대전병원이 원스톱 장해판정 병원

○ 따라서 원스톱 장해판정 절차에 따를 경우 **의학자문 및 통합심사를 생략하고 장해등급 결정 가능**

* 원스톱 장해판정 운영 취지상 **소속병원**은 **청력검사 특별진찰과 업무관련성 특별진찰 결과를 종합적으로 고려하여 장해진단서에 소견 작성 필요**

18) 보험급여관리부-1189(2021.03.11.)「소음성 난청 소속병원 원스톱 장해판정 운영 계획 수립 시행」

8 평균임금 산정[19]

□ 산정 원칙

○ 소음성 난청은 업무상 질병이므로 **'직업병에 걸린 사람에 대한 평균임금 산정 지침'** 에 따라 **진단일 기준**으로 평균임금 산정

- **근로기준법에 따른 평균임금을 우선 산정**한 후, **산재보험법 시행령 제25조 제2항 및 제5항에 따라 산정한 평균임금과 비교**하여 그 중 **높은 금액**을 적용

9 장해등급 결정

○ 앞에서 본 바와 같이 청력검사 특별진찰, 업무관련성 전문조사 및 청력장해 판단까지 마치게 되면 **소속기관은** 산재보험법 시행규칙 [별표 5] 제2호 가 2)에 따라 **장해등급 및 장해급여 지급 여부 결정**

□ 장해등급 결정

○ 소음성 난청에 대한 장해등급은 **순음청력검사의 기도청력역치 기준, 최소 가청역치 원칙**이며, **최고명료도가 70% 이하인 경우 판정기준에 따라 반영**

□ 이명(耳鳴)

○ 장해등급 결정 시 이명 인정 여부

- 산재보험법 시행규칙 [별표 5] 제2호 다 2) 준용등급에서 "난청이 있고 **뚜렷한 이명(耳鳴)이 항상 있는 경우**에는 그 **증상이 객관적 검사로 증명되는 경우**에 제12급을 인정" 하고 있으나,
- **(객관적 검사 인정 여부) 현대 의학수준에서 이명 증상을 객관적으로 검사·증명할 수 있는 방법은 부존재**
- **(이명 질환의 단독승인 인정 여부)** 장해진단서 상 소음성 난청과 함께 이명이 기재된 경우 **소음성 난청 불승인 시 이명 상병도 불승인 처리**

  * 소음성 난청에 동반한 이명이 아닌 경우 요양급여 청구 시 업무상 질병 절차에 따름

19) 「직업병에 걸린 사람에 대한 평균임금 산정 지침」(제2021-23호, 2021.6.1. 개정)

□ **과거 최초진단에 대한 장해등급 결정**

○ **과거 장해진단 시점의 청력장해는 'Ⅲ-6'** (4쪽)**에 따라 판단 후 장해등급 결정**

- 다만, **과거 장해진단 시점의 청력장해를 판단하기 곤란한 경우**에는 청력검사 특별진찰에 따른 **재진단 시점의 청력장해로 판단**

□ **재진단에 대한 장해등급 결정**(최초진단 이후 재진단 받은 경우)

○ 최초 장해진단 후 재진단 시까지 **소음 직업력이 인정되는 경우** 재진단에 따른 청력검사 특별진찰 결과에 따라 청력장해 판정 후 장해등급 결정

- 다만, **최초진단 이후 소음 직업력의 영향력이 미미**하여 **재진단 시점의 청력장해를 악화시켰다고 인정할 수 없는 경우**에는 **재진단 시점의 청력장해 불인정**

* 재진단 시 청력장해가 최초 장해진단 시보다 악화된 경우에는 가중법리 적용

○ 최초 장해진단 후 재진단 시까지 **소음 직업력이 인정되지 않는 경우** 재진단에 따른 **청력검사 특별진찰 없이 의학자문 후 부지급**

- 다만, **최초 장해진단 시점의 청력장해 판단이 곤란**한 경우에는 최초 장해진단 시점의 장해등급 결정을 위하여 **재진단 시점의 청력장해 판단을 위한 청력검사 특별진찰 실시**

10 장해급여 지급

□ **장해보상일시금**

○ 청력 장해진단일 기준 평균임금을 산정[20]하여 지급

□ **장해보상연금**

○ 청력 장해진단일 기준 평균임금을 적용하되 **장해급여 청구서상 진단일이 속하는 달의 다음 달 초일부터 지급**

20) 「직업병에 걸린 사람에 대한 평균임금 산정 지침」(제2021-23호, 2021.6.1. 개정)

□ 가중 특례

○ **한쪽 귀에 대해서만 업무상 재해로 인정하여 장해급여를 지급하는 경우** 양측 귀에 대한 장해보상일수에서 업무관련성이 인정되지 않는 귀의 장해보상일수를 공제한 장해급여와 업무관련성이 인정된 귀의 장해등급에 해당하는 장해급여를 비교하여 더 많은 장해급여를 지급

○ **양쪽 귀에 이미 장해를 가지고 있던 사람이 업무상 재해로 그 한쪽에 대하여 악화된 경우** 양쪽 귀에 대한 최종 장해보상일수에서 기존 장해보상일수를 공제한 장해급여와 상태가 악화된 한쪽 귀의 현재 장해보상일수에서 기존 장해보상일수를 공제한 장해급여를 비교하여 더 많은 장해급여를 지급

□ 청구인이 사망한 경우 장해급여 처리(미지급 보험급여 청구 필요)[21]

❶ 청력검사 특별진찰 실시 전 사망한 경우

① 「장애인복지법」상 **장애인등록을 위한 장애진단을 받아 산재보험법상 6분법 환산 청력장해를 판단할 수 있다면 그 결과로** 장해등급 결정 및 장해급여 지급

② 장애진단이 6분법으로 환산하기 곤란한 경우, 주치의 장해진단이 6분법으로 환산이 가능하다는 조건 하에 **주치의 장해진단이 산재보험법령상 검사방법을 충족한 경우 그에 따라** 장해등급 결정 및 장해급여 지급

③ **주치의 장해진단이** 산재보험법령상 검사방법을 충족하지 못한 경우이나 장해진단 내역을 **신뢰할 수 있다는 의학적 소견이 있으면 그에 따라** 장해등급 결정 및 장해급여 지급

④ 주치의 장해진단을 신뢰할 수 있는지 의학적으로 불분명하면 **장해통합심사에 의뢰하여 그 결과에 따라** 장해등급 결정 및 장해급여 지급**(신뢰성이 없는 경우 심사 제외)**

❷ 청력검사 특별진찰 완료 후 사망한 경우

① **(검사결과 신뢰성 있는 경우)** 업무관련성 전문조사 및 청력장해 판단 절차를 진행하여 그 결과에 따라 장해등급 결정 및 장해급여 지급

② **(검사결과 신뢰성 없는 경우)** 장해급여청구서상 장해진단서*, 특진결과 순음청력검사 또는 뇌간유발반응검사 결과 중 **최소가청역치로 장해등급 결정하되 통합심사기관에서 심의**하여 장해등급 결정 및 장해급여 지급

* 인력·시설기준 충족하는 의료기관에서의 장해진단인 경우만 해당

21) 산재보험법 제71조(미지급의 보험급여)에 근거하여 수급권자 유족의 미지급 보험급여 청구에 따라 장해급여를 지급하고, 사망한 청구인의 장해급여 청구는 청구인의 권리능력 상실에 따라 반려처분

□ **장해통합심사 결과 위난청으로 판단되는 경우**

○ 위난청 등으로 청력장해를 판단하기 곤란한 경우로서 **장해통합심사 의뢰하여 위난청으로 판단되는 경우 의학적 소견을 확인하여 구체적인 판단 사유를 제시하고 부지급 처리**

11 최초진단 이후 재진단 받고 장해급여 청구한 경우

[사례 개요] 청구인이 **과거 소음성 난청으로 장해진단(장애인복지법상 장애진단 포함)을 받은 적이 있고 이후 다시 소음성 난청으로 장해진단을 받아 장해급여 청구를 한 경우**, 최초 진단 또는 재진단에 따른 평균임금 산정, 청력장해 판단, 연금지급 시기, 소멸시효에 대한 처리방법 제시

□ **최초 장해진단에 대한 처리방법**

❶ 청구인이 2016.3.28. 전 최초 장해진단을 받고 장해급여 청구를 했으나 시효도과 또는 재직 중 사유만으로 부지급 처분을 받았고 이후 재진단을 받아 장해급여 청구를 한 경우

○ (평균임금 산정) **최초 진단일 기준**으로 평균임금 산정

○ (청력장해 판단) **최초 진단일 기준**으로 청력장해를 판단하여 장해급여를 지급하되, 청력장해 판단이 곤란할 경우

- 최초 진단일 이후 소음 직업력이 없거나 있더라도 그 영향이 미미하여 재진단 시점의 청력악화를 야기하였다고 볼 수 없으면 **재진단 시점의 청력장해를 판단·적용하여 장해급여 지급**

- 최초 진단일 이후 소음 직업력이 있고 그 영향으로 재진단 시점의 청력악화가 야기되었다고 볼 수 있으면 **최초진단 시점의 청력장해는 판단 불가 사유로 장해급여 부지급**

*** 이 경우 재진단에 따른 장해급여 청구에 대해서만 청력장해를 판단하여 지급(재진단에 따른 처리방법은 후술함)**

○ (연금지급 시기) **최초 진단일 다음 달**부터 연금지급[22]

22) 산재보험법 제70조(연금의 지급기간 및 지급시기)

○ **(소멸시효)** 시효도과 또는 재직 중 사유만으로 부지급한 경우에는 실질적으로 장해급여 청구권을 행사하지 못한 상태와 같으므로 **2023.1.25.부터 소멸시효 완성 주장**

❷ 청구인이 2016.3.28. 전 최초 장해진단을 받았으나 장해급여 청구를 하지 않았고 이후 재진단을 받아 장해급여 청구를 한 경우

○ **(평균임금 산정) 최초 진단일 기준**으로 평균임금 산정

○ **(청력장해 판단) '❶' 과 동일**하게 청력장해를 판단하여 장해급여 지급

○ **(연금지급 시기) 재진단일 다음 달**부터 연금지급[23)]

*** 연금지급 시 평균임금은 최초 진단일 기준으로 산정 후 연금지급 시점까지 증감**

○ (소멸시효) 2023.1.25.부터 소멸시효 완성 주장

❸ 청구인이 2016.3.28. 이후 최초 장해진단을 받았으나 장해급여 청구를 하지 않았고 이후 재진단을 받아 장해급여 청구를 한 경우

○ **(평균임금 산정) 최초 진단일 기준**으로 평균임금 산정

○ **(청력장해 판단) '❶' 과 동일**하게 청력장해를 판단하여 장해급여 지급

○ **(연금지급 시기) 최초 진단일 다음 달**부터 연금지급

○ **(소멸시효) 최초 장해진단일 기준**으로 장해급여 청구권의 **소멸시효가 완성된 경우 장해급여 부지급**

*** 2018.12.13. 법 개정·시행으로 3년에서 5년으로 소멸시효 연장**

❹ 청구인이 최초 장해진단을 받았으나 장해급여 청구를 하지 않았고 이후 재진단을 받아 장해급여 청구를 하였으나, 재진단 시점의 청력장해가 최초진단 시점보다 호전된 상태로서 최초 장해진단을 의학적으로 인정할 수 없는 경우

○ 소음성 난청의 비가역적 특성을 고려할 때 호전된 상태를 의학적으로 인정할 수 없다면 **장해급여 부지급**

---

23) **2016.3.28. 산재보험법 시행규칙 개정 전 진단을 받은 경우에는 소멸시효의 제한을 받지 아니하므로 처분청이 소멸시효 완성을 이유로 최초 진단일이 아닌 재진단일을 기준으로 장해보상연금을 지급하는 이 사건 처분**은 (중략) 산재보험법 시행령 제58조제3항제1호 **'재요양 후의 장해급여' 규정과 판례 등에 근거하여 재진단일이 속하는 달의 다음 달부터 장해보상연금을 지급하고 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때 정당함**(감사원 심사결정 2021-심사-620, 2021.11.19.)

□ **장해 재진단에 대한 처리방법**

❶ 청구인은 최초 장해진단 이후 소음 직업력이 없으나 재진단을 받아 장해급여 청구를 한 경우

○ 최초 장해진단 이후 소음 노출수준이 80dB 이상인 사업장에서 근무한 경력이 없다면 장해급여 부지급

❷ 청구인은 최초 장해진단 이후 소음 직업력이 있고 재진단을 받아 장해급여 청구를 하였으나, 소음 직업력의 영향이 미미하여 재진단 시점의 청력장해를 악화시킬 수 없다고 판단되는 경우

○ 소음 직업력이 있어도 소음 노출수준이나 노출기간 등을 고려할 때 최초진단 시점의 청력장해를 가중시킬만한 영향력이 없다고 의학적으로 판단되는 경우 장해급여 부지급

❸ 청구인은 최초 장해진단 이후 소음 직업력이 있고 재진단을 받아 장해급여 청구를 하였는바, 소음 직업력으로 인한 청력장해 악화가 인정되는 경우

○ (평균임금 산정) 재진단일 기준으로 평균임금 산정

○ (청력장해 판단) 재진단일 기준으로 청력장해 판단하여 장해급여 지급

* 재진단에 따른 장해급여 지급 시 최초진단에 따른 장해급여를 이미 지급하였거나 지급해야하는 경우 가중법리 적용

* 재진단에 따른 장해급여 지급과 동시에 최초진단에 따른 장해급여도 지급해야하는 경우 미제출된 최초진단에 따른 장해급여 청구서 별도 제출 안내

○ (연금지급 시기) 재진단일 다음 달부터 연금지급

○ (소멸시효) 재진단일 기준으로 장해급여 청구권의 소멸시효가 완성된 경우 장해급여 부지급

❹ 청구인은 최초 장해진단에 따른 장해급여 청구를 하지 않았고 이후 재진단을 받아 장해급여 청구를 하였으나, 재진단 시점의 청력장해가 최초진단 시점보다 호전된 상태로서 최초 장해진단을 의학적으로 인정할 수 없는 경우

○ (평균임금 산정) 재진단일 기준으로 평균임금 산정

○ (청력장해 판단) 재진단일 기준으로 청력장해를 판단하여 장해급여 지급

*** 이 경우 최초진단에 따른 장해급여 청구서를 별도 제출하였다면 부지급 처리**

○ (연금지급 시기) 재진단일 다음 달부터 연금지급

○ (소멸시효) 재진단일 기준으로 장해급여 청구권의 소멸시효가 완성된 경우 장해급여 부지급

《 요약정리 》

구 분		재해일자	평균임금 산정기준일	청력장해 판단시점	장해연금의 경우 지급시기
최초 진단에 따른 장해급여 지급 여부	2016.3.28. 전 최초진단에 따른 청구가 있었으나 시효도과 또는 재직 중 사유만으로 부지급한 경우				
	+ 최초진단 후 소음 직업력이 없는 경우	최초진단일	최초진단일	최초진단 시점 (판단곤란 시 재진단 시점)	최초진단일 익월 초
	+ 최초진단 후 소음 직업력이 있으나 그 영향이 미미하여 청력악화가 불인정되는 경우	최초진단일	최초진단일	최초진단 시점 (판단곤란 시 재진단 시점)	최초진단일 익월 초
	+ 최초진단 후 소음 직업력이 있고 그 영향으로 청력악화 인정되는 경우	최초진단일	최초진단일	최초진단 시점 (판단곤란 시 장해급여 부지급)	최초진단일 익월 초
	2016.3.28. 전 최초진단에 따른 청구가 없었던 경우				
	+ 최초진단 후 소음 직업력이 없는 경우	최초진단일	최초진단일	최초진단 시점 (판단곤란 시 재진단 시점)	재진단일 익월 초
	+ 최초진단 후 소음 직업력이 있으나 그 영향이 미미하여 청력악화가 불인정되는 경우	최초진단일	최초진단일	최초진단 시점 (판단곤란 시 재진단 시점)	재진단일 익월 초
	+ 최초진단 후 소음 직업력이 있고 그 영향으로 청력악화 인정되는 경우	최초진단일	최초진단일	최초진단 시점 (판단곤란 시 장해급여 부지급)	재진단일 익월 초
	2016.3.28. 이후 최초 장해진단에 따른 청구가 없었던 경우				
	+ 청구권이 소멸시효 내인 경우	최초진단일	최초진단일	최초진단 시점 (판단곤란 시 재진단 시점)	최초진단일 익월 초
	+ 청구권이 소멸시효 도과한 경우	부지급			

구 분		재해일자	평균임금 산정기준일	청력장해 판단시점	장해연금의 경우 지급시기
	+ 재진단 시점 청력장해의 호전상태가 불인정되는 경우	부지급(최초진단 불인정)			
재진단에 따른 장해급여 지급 여부	최초진단에 따른 청구 여부 불문 (장해급여 지급 시 가중법리 적용)				
	+ 최초진단 후 소음 직업력이 없는 경우	부지급			
	+ 최초진단 후 소음 직업력이 있으나 그 영향이 미미하여 청력악화가 불인정되는 경우	부지급			
	+ 최초진단 후 소음 직업력이 있고 그 영향으로 청력악화 인정되는 경우	재진단일	재진단일	재진단 시점	재진단일 익월 초
	+ 재진단 시점 청력장해의 호전상태가 불인정되는 경우	재진단일	재진단일	재진단 시점	재진단일 익월 초

Ⅶ. 행정사항

○ 동 기준은 **시행일 현재 처리 중이거나 시행일 이후 접수되는 건에 적용**

- 시행일 현재 진행 중인 심사, 재심사, 행정소송 등 권리구제절차 진행 중인 건도 동 기준을 적용하여 처리
- 기존 기준 및 질의회시 중 **동 기준에 반하거나 다른 내용이 있으면 동 기준을 적용하고, 기존 기준 및 질의회시는 폐기**

○ 재심사청구 및 감사원심사청구 진행 건은 취하서 또는 재처분 관련 서류를 재심사위원회 또는 법무지원부(감사원 심사청구)에 각각 송부하고, 소송 진행 건은 소송 담당부서에 재처분 관련 서류 송부

붙임1	업무관련성 특별진찰 의뢰관련 자료목록

업무관련성 특별진찰 의뢰관련 자료목록(소음성 난청)

1. 재해자명 :

2. 자료목록

자료 명칭	자료 첨부유무
1. 장해급여 청구서 및 장해진단서	□ 유 □ 무
2. 장해상태 확인(청력검사) 특별진찰 결과자료	□ 유 □ 무
3. 작업환경측정결과	□ 유 □ 무
4. 건강보험수진내역(2.5.1.2)	□ 유 □ 무
5. (건강보험수진내역상 이비인후과 진료기록 존재 시) 관련 내원 · 수술 · 검사기록, 영상 자료 · 판독, 초진 진료기록	□ 유 □ 무
6. 직업력 통합조회(2.1.1.10)	□ 유 □ 무
7. 보험급여원부(6.8.1)_수기원부 포함	□ 유 □ 무
8. 건강검진결과표(일반, 특수), 배치전 건강진단	□ 유 □ 무
9. 사업장 근무경력자료 및 근무형태(부서, 사용장비, 기계종류 등)	□ 유 □ 무
10. 4대보험 취득이력 등 객관적인 근로이력 자료가 없는 경우 ① 진폐카드	□ 유 □ 무
② 건설근로자 공제회가 발급하는「건설근로자 경력증명서」	□ 유 □ 무
③ COPD 산재신청 이력이 있는 경우, 관련 근무이력	□ 유 □ 무
④ 기타 근로관계 입증서류(급여 입금내역, 근로계약서 등)	□ 유 □ 무

3. 기타 전달(특이) 사항

붙임2 근무이력 조사(예시)

장해진단일까지 소음 및 비소음 사업장 조사

연번	사업장명	근무기간	최종 생산품/취급제품/기계	부서	직종(작업내용)	직력근거	소음 사업장 주장 시 '○' 표시	소음노출 여부 / 소음수준
1	근로회사	1980.1. ~ 1987.9.		운영부	운전기사 (통근버스 운전)	진술		비해당
2	복지광업	1988.1. ~ 1993.6.	석탄	1팀	채탄공 (갱내 석탄채굴)	진술	○	확인불가 / 자료없음
3	희망광업	1994.1. ~ 1999.6.	석탄	2팀	채탄공 (갱내 석탄 채굴)	경력증명, 4대보험	○	해당 / 89dB
4	웰컴중공업	2000.9. ~ 2005.1.	용접기	조립1부	용접공 (고압용탱크 용접)	4대보험	○	해당 / 84dB
5	컴웰건설 (00공사)	2006.4. ~ 2006.9.	착암기	-	터널공 (착암작업)	고용보험, 진술	○	해당 / 87dB
6	드림군청	2008.1. ~ 2011.8.		공공1부	산불감시원	4대보험, 진술		비해당
7	DB산업	2011.10. ~ 2013.3.		-	경비 (공장시설)	4대보험, 국세청		비해당

* 신청인의 소음노출 주장을 참고하여 최소 4대보험, 국세청 자료 등 객관적으로 확인되는 근무기간에 대하여 조사
* 소음노출 여부 및 소음수준은 관련 사업장, 안전보건공단 등을 통해 확보된 회신자료, 작업환경측정결과 자료 등을 토대로 조사
* 재해조사 주관기관 결정방법에 따라 주관기관이 재해조사 실시
* 재해일(장해진단일)이 복수인 경우, 각 장해진단일 기준으로 적용사업장 판단

붙임3 표준문답서(광업종사자 예시)

※ 재해자의 신청 상황에 따라 질문항목을 적절히 변경하여 활용

<고향 및 광업소 취업 이전까지의 거주 이력 관련>

1. 고향은 어디이고, 광업소 취업 이전 어디에서 거주하였는지?

<광업소 이전/이후 직업적 노출력 조사>

2. 군복무 기간은 어떻게 되고 몇 살 때였는지, 군대보직은 무엇인지?
   * 신청자가 고령인 경우 경제활동 시점 확인과 군복무기간 중 난청 발생여부 확인 위함
3. 광업소(주된 소음사업장) **이외의** 소음 노출 사업장에서 근무한 적이 있는지?
   * 고용보험 등 4대보험, 국세청 자료를 통해 확인되는 근무이력 중심

3-1. 건설현장 사업장 근무이력이 있는 경우 공사명, 공사종류, 직종/직책, 작업내용은 어떻게 되는지?

3-2. 제조업체 근무이력이 있는 경우 생산품, 직종/직책, 작업내용은 어떻게 되는지?
   * 제조업체 상용근로자로 근무한 경력이 있는 경우 작업환경측정 자료 및 일반/특수건강진단자료 첨부

< 광업소 근무력 조사>

4. 어떤 광업소에서 근무하였는지?
   * 대한석탄공사 장성/도계/화순/은성/성주 등의 광업소, ㈜경동, ㈜동원탄좌 사북광업소의 경우 경력증명서를 확보할 수 있으므로 제출 요구(경력증명서는 근무시기별 부서/직종을 구분하도록 요청)
5. 소속 부서가 어떻게 되는지?
6. 하루에 몇 시간 근무를 하였고, 교대근무를 하였는지?
7. 구체적인 작업내용은 무엇인지?
8. 광업소 근무 당시 산재사고를 경험한 적이 있는지?
   * 사고 경험이 있는 경우 수기원부 혹은 보험급여 원부 확인 첨부

<병력 관련 질문>

9. 난청증상은 언제부터 발생하였는지?
10. 장해급여 청구를 위한 진단이전에 난청 치료를 받은적이 있는지?
    * 문답과 건강보험수진내역을 통해 치료 받은 경험이 있는 경우 관련 진료기록 확인 첨부

붙임4 기능직 직원 직종별 직무내용(대한석탄공사)

직종별			직무내용
직 접 기능원	채탄	선산부	채탄막장에서 착암기, 콘베어 등 채탄기계장비를 이용하여 숙련된 기능을 갖고 주도적으로 작업을 이끄는 자
		후산부	채탄작업기능이 덜 숙련되어 각종 기자재를 운반, 채굴된 탄을 광차에 적재하는 등 선산부를 보조하는 자
	굴진	선산부	굴진막장에서 착암기, 쇼벨 등 굴진기계장비를 이용하여 숙련된 기능을 갖고 주도적으로 작업을 이끄는 자
		후산부	굴진작업기능이 덜 숙련되어 각종 기자재를 운반, 파쇄된 암석을 광창에 적재하는 등 선산부를 보조하는 자
	보갱	선산부	기존의 갱도규격보다 협소해진 운반갱도를 숙련된 기능을 갖고 주도적으로 보수작업을 이끄는 자
		후산부	갱도보수작업기능이 덜 숙련되어 선산부를 보조하는 자
운 반 기능원	선관원		갱내외에 기관차 및 광차가 운행될 수 있도록 레일을 부설하고 유지 보수하는 자
	측량원		측량기계를 사용하여 갱도의 지점 및 방향을 선정하고, 기타 지역의 위치, 넓이, 체적 등을 측정하는 기술자
	공작원		광업소에서 가동 중인 각종기계에 사용되는 부품을 공작기계를 이용하여 가공하는 자
	운반원		화약 운반원으로서 한국화약에서 화약저장소, 화약취급소까지 운반하는 자
	고정기운전원		압축기, 벨트콘베어, 로터리펌프 등 고정된 기계를 운전하는 자
	기관차운전원		수평갱도에서 각종 기자재 및 탄, 암석이 적재된 광차를 견인할 수 있는 기관차를 운전하는 자
	조차원		수직갱도의 스킵, 케이지, 사갱에서의 코스함을 권양기운전원과 신호를 주고 받으며 운행하는 자
	분석원		갱내에서 석탄의 시료를 채취하고 분석하여 수분 회분, 휘발분, 고정탄소를 계산하고 발열량을 측정하는 자
	기계수리원		각종 기계류(권양기, 펌프, 착암기 등)를 점검하고, 고장 시 수리하는 자
	권양기운전원		갱내에서 가동 중인 권양기(Hoist, 사갱에서 코스함을 상하로 운행하는 차)를 운전하는 자
	전기수리원		광업소의 각종 전기장비(축전차, 변압기, 충전기, 모터, 패널 등)를 설치 유지 보수하는 자
지 원 기능원	중기운전원		포크레인, 도쟈, 그레이더, 로더 등 중장비 운전하는 자
	전기원		광업소 관내 변전소 각 수배전반 운전 및 감시, 유지, 보수하는 자
	토건원		갱내의 토목구조물의 유지보수, 갱외건물의 유지보수 하는 자(토목건축기능원의 줄임말)
	경비원		갱내 출입 및 화약고를 경비하는 자
	운반원		품질관리부의 선탄원으로 선탄과정 중 발생하는 괴탄이나 이물질을 제거하는 일을 하는 자
	보조원		경리보조, 사무보조, 비서 등 사무보조원
	자동차운전원		버스, 승용차, 각종 트럭 등을 운전하는 자
	분석원		기술연구지소에서 석탄의 시료를 채취하고 분석하여 수분, 회분, 휘발분, 고정탄소를 계산하고 발열량을 측정하는 자

붙임5 가동 중 광업소(상시근로자 20명 이상) 5년간 공정별 소음 측정치(최댓값)

연번	구분	측정치	연번	구분	측정치
1	M/T	91.1	30	스크린	87
2	갱내 티프링	92.3	31	습식선광	91.8
3	갱내배수	85.8	32	실험실	72.9
4	갱목제재	104.6	33	아스콘제조	70
5	건식선광	90.5	34	아크용접	88.4
6	경석처리	88.6	35	압축기실	90
7	공무	95.8	36	야적장	74.7
8	공작	91.3	37	용접	91
9	굴진	108.6	38	운반	89.1
10	급수펌프장	87.1	39	운전	88.4
11	기계계	92.4	40	적입	93.9
12	미분쇄	97	41	적재	89.5
13	벤딩	86.5	42	적치	91.5
14	보갱	85.2	43	절단절곡	85.3
15	보수	85.4	44	점검	94.3
16	보일러실	86.8	45	정리	81.3
17	분쇄	70.1	46	제재	97
18	분쇄기관리	74	47	제품이송	74.8
19	상차	97.9	48	착암	98.6
20	샌드	70.5	49	착암보조	84.9
21	선광	104.6	50	채탄	100.4
22	선광선별	89.1	51	천공	102.4
23	선광운전	91.6	52	철쉬공곡	109.6
24	선별	93	53	철쉬벤딩	85.9
25	선탄	115.5	54	출하	95.6
26	선탄살수	87.3	55	콤프레서실	93.7
27	선탄운전	98.9	56	크라샤	82.6
28	세탁	86.7	57	파쇄	112.7
29	순회	87.9	58	폐수처리	88.7

* 해당근로자의 작업공정이 상기 공정에 없거나 측정치가 85dB미만의 경우에는 공단본부에 자문 여부 및 자문기관 판단요청

붙임6 **특별진찰 의뢰 및 회신서**

특 별 진 찰 의 뢰 및 회 신 서

1. 재해자명		생년월일 (연 령)	. . . (만 세)
2. 소음작업장을 떠난 날		소음작업 근무경력	년 개월 (소음노출: dB)
3. 신청상병		과거병력	

4. 특별진찰 의뢰

* 아래 난청 측정방법에 따라 난청 장해원인, 장해정도에 대한 구체적인 의학적 소견을 기재하여 주시기 바랍니다.

○ 난청의 측정방법

(1) 24시간 이상 소음작업을 중단한 후 ISO 기준으로 보정된 순음청력계기를 사용하여 청력검사를 하여야 하며, 500헤르츠(a), 1,000헤르츠(b), 2,000헤르츠(c), 4,000헤르츠(d)의 주파수음에 대한 기도청력역치를 측정하여 **6분법(a+2b+2c+d/6)**으로 판정함

- 이 경우 소수점 이하는 버리고 각 주파수에서 청력역치가 100dB 이상이거나 0dB 이하이면 100dB 또는 0dB로 본다.

(2) 순음청력검사는 의사의 판단에 따라 **48시간 간격으로 3회 이상** 실시하여 검사의 유의차가 없는 경우 그 중 최소가청력치를 청력장해로 인정하되, 검사결과가 **다음의 모든 요건을 충족하지 아니한 경우에는 1개월 후 재검사** 실시함

(가) 기도청력역치와 골도청력역치의 차이가 각 주파수마다 10dB이내일 것

(나) 반복검사 간 청력역치의 최대치와 최소치의 차이가 각 주파수마다 10dB이내일 것

(다) 순음청력도상 어음역(500, 1000, 2000Hz)에서의 주파수간역치변동이 20dB이내이면 순음청력역치의 3분법 평균치와 어음청취역치의 차이가 10dB이내일 것

가. 검사항목

- 기본 : 순음청력검사, 어음청력검사, 임피던스 청력검사, 뇌간유발반응청력검사

  * 뇌간유발반응청력검사 실시 불가시 구체적 사유 기재

- 보완 : 다른 원인에 의한 난청이 의심되거나 의학적 판단을 위해 필요한 경우 청성지속반응검사, 측두골전산화단층촬영 등 실시(다음 보완검사 예시에 명시되지 않은 검사방법 포함)

< 보완검사 예시 >

보완검사 방법	보완검사가 필요한 경우	비 고
청성지속반응검사	· 3회 반복된 순음청력검사의 편차가 큰 경우	위난청 여부 확인
	· 순음청력역치와 어음청취역치 간 12dB 이상의 차이를 보이는 경우	위난청 여부 확인
	· 청성뇌간유발반응검사 결과가 분명하지 않은 경우 (파형의 소실)	ABR검사는 주로 고주파수대역을 반영하나 ASSR은 모든 주파수 반영
측두골전산화단층촬영 (TBCT)	· 임피던스 검사결과 Ad형, B형, C형인 경우	전음성 난청 여부, 중이변병 확인
	· 순음청력검사에서 기도역치와 골도역치 차이가 15dB 이상인 경우	전음성 난청 여부 판단
	· 만성중이염, 고막 천공, 고막 함몰, 고막 유착이 있는 경우	전음성 난청 여부, 만성중이염 정도, 중이 또는 유양돌기의 병변 확인
MRI 검사 또는 어음명료도 반복검사	· 순음청력역치에 비해 어음명료도가 현저히 낮은 경우	후미로성 난청 여부 판단
어음명료도 반복검사	· 어음명료도 검사 간 편차가 12% 이상인 경우	위난청 여부 확인
어음청력검사 반복검사	· 청성뇌간반응검사 역치가 순음청력검사 청력역치보다 낮은 경우	주관적 검사에서 청력역치가 입증되지 못하였으므로

나. 특진의뢰 내용

1) 검사결과

가) 순음청력검사

- 순음청력계기(ISO기준으로 보정된 계기)를 사용한 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4,000Hz의 주파수음에 대한 <u>청력역치(3회 전부 및 우, 좌 구분 기재 요망)</u>

구 분	1회차(dB)				2회차(dB)				3회차(dB)			
	우		좌		우		좌		우		좌	
	기도	골도	기도	골도	기도	골도	기도	골도	기도	골도	기도	골도
500Hz												
1000Hz												
2000Hz												
4000Hz												
8000Hz												
6분법 평균												

나) 어음청력검사

우측	어음청취역치	dB	좌측	어음청취역치	dB
	어음명료도	%		어음명료도	%

다) 임피던스 청력검사

우측		좌측	

라) 뇌간유발반응청력검사

우측	dB nHL	좌측	dB nHL

마) 보완검사 실시한 경우 검사 사유 및 그 결과

2) 의학적 소견

가) 난청의 원인과 정확한 상병명은 ?

나) 검사결과에서 고막 또는 중이에 뚜렷한 병변이 관찰되는지 여부

우측		좌측	

다) 검사결과, 내이염·약물중독·열성질환·메니에르씨증후군·매독·두부외상·돌발성 난청·유전성 난청 가족성 난청·노인성난청 또는 재해성 폭발음 등에 의한 난청 여부

라) 순음청력검사결과 기도청력역치와 골도청력역치 사이에 뚜렷한 차이가 있는지 및 청력 장해가 저음역보다 고음역에서 큰 지 여부

마) 검사결과가 상기 난청의 측정방법 (2)의 모든 항목 요건을 충족하는 지 여부

검토 항목	검토결과	
	해당	비해당
기도청력역치와 골도청력역치 차이가 각 주파수마다 10dB 이내		
반복검사 간 청력역치의 최대치와 최소치의 차이가 각 주파수마다 10dB 이내일 것		
순음청력도상 어음역에서의 주파수 간 역치변동이 20dB 이내이면 순음청력역치의 3분법 평균치와 어음청취역치의 차이가 10dB 이내일 것		

바) 검사결과의 신뢰성 여부 및 기타 소견

년 월 일

의료기관명 : (인)

의사면허번호 제 호

성 명 : (인)

* 회신시, 각 검사결과지 사본도 함께 송부하여 주시기 바랍니다.

붙임7 업무상 질병 자문 의뢰 및 회신서

업무상 질병 자문 여부 판단 요청서 및 자문 의뢰서

1. 신청인(청구인) 개요
   가. 성 명 :
   나. 주 소(연락처) :
   다. 재해자와의 관계 :

2. 재해자 개요
   가. 성 명 :
   나. 주 소(연락처) :
   다. 입 사 일 자 :
   라. 신청 질병명(자문대상 질병명) :
   마. 질병 최초 진단일 :
   바. 진단서 상 질병 사인 분류코드 :

3. 사업장(발병 당시) 개요
   가. 사업장 명 :
   나. 사업 종류 :
   다. 주 생산품 :

4. 재해자의 직업력

연번	사업장명	근무 기간	최종 생산품/ 취급제품/ 기계	부서	직종 (작업내용)	직력근거	소음노출 여부 / 소음수준
1		~					(dB)
2		~					(dB)
3		~					(dB)
4		~					(dB)

5. 그 밖의 조사내용

가. 재해경위 :

나. 재해자 및 사업주의 주장

다. 작업환경 및 소음노출 여부

1) 작업환경 :

2) 소음노출여부 :

라. 건강보험 요양급여 수진내역 등 과거 진료내역

진료기간	상병코드	상병명	진료병원

6. 특별진찰 결과

1) 검사결과

가. 순음청력검사

구 분	1회차(dB)				2회차(dB)				3회차(dB)			
	우		좌		우		좌		우		좌	
	기도	골도	기도	골도	기도	골도	기도	골도	기도	골도	기도	골도
500Hz												
1000Hz												
2000Hz												
4000Hz												
8000Hz												
6분법 평균												

나. 어음청력검사

우측	어음청취역치	dB	좌측	어음청취역치	dB
	어음명료도	%		어음명료도	%

다. 임피던스 청력검사

우측		좌측	

라. 뇌간유발반응청력검사

우측	dB nHL	좌측	dB nHL

마. 보완검사 검사 사유 및 그 결과

2) 의학적 소견

가. 난청의 원인과 정확한 상병명은 ?

나. 검사결과에서 고막 또는 중이에 뚜렷한 병변이 관찰되는지 여부

우측		좌측	

다. 검사결과, 내이염·약물중독·열성질환·메니에르씨증후군·매독·두부외상·돌발성 난청·유전성 난청 가족성 난청·노인성난청 또는 재해성 폭발음 등에 의한 난청 여부

라. 순음청력검사결과 기도청력역치와 골도청력역치 사이에 뚜렷한 차이가 있는지 및 청력장해가 저음역보다 고음역에서 큰 지 여부

마. 검사결과가 상기 난청의 측정방법 (2)의 모든 항목 요건을 충족하는 지 여부

검토 항목	검토결과	
	해당	비해당
기도청력역치와 골도청력역치 차이가 각 주파수마다 10dB 이내		
반복검사 간 청력역치의 최대치와 최소치의 차이가 각 주파수마다 10dB 이내일 것		
순음청력도상 어음역에서의 주파수 간 역치변동이 20dB 이내이면 순음청력역치의 3분법 평균치와 어음청취역치의 차이가 10dB 이내일 것		

바. 검사결과의 신뢰성 여부 및 기타 소견

7. 업무상 질병 자문이 필요한 사유(해당 항목에 "√" 표시)

☑ 그 밖에 전문적인 측정, 직업성 연관성, 역학조사 등 필요

☑ **기 타: 연속으로 85데시벨 이상의 소음에 3년 이상 노출 미확인(필요 시 과거 장해진단일 기준에 대해서도 의뢰)**

8. 첨부 자료

가. 장해급여청구서

나. 특진결과 자료

다. 건강보험 수진내역(진료기록지)

라. 사업장 제출자료 일체

붙임8	업무 관련성 특별진찰 소견서

업무 관련성 특별진찰 소견서(소음성 난청)

■ 기본 정보

성명		성별	□남 □여	생년월일		재해일자	
진단명	신청 진단명						
	최종 진단명						
진료기록 및 의학적 소견							
적용사업장	* 요양 결정 시 적용업무 관련 판단에 관한 처리지침(제2007-31호)에 의거 적용사업장 판단(소음성 난청 업무처리기준 참조)						

■ 업무 관련성 특진 결과

업무 관련성 판단 근거	
직업력 (직업적 요인)	* 해당 신청 상병에 따른 직업적 요인을 확인하여 노출기간, 노출시간, 노출수준, 누적 노출량, 관련 문헌 근거 등을 다각적으로 기술(직업력 중 직종별 근무기간을 참고하여 기술)
진료이력	
전문가 자문 (이비인후과 검사결과)	• 순음청력검사: 우측 dB, 좌측 dB • 임피던스 청력검사: 우측 , 좌측 • 뇌간유발반응청력검사: 우측 dB nHL, 좌측 dB nHL • 어음청취역치검사: 우측 dB, 좌측 dB • 어음명료도검사: 우측 %, 좌측 %
기타	

종합 소견	

년 월 일

소속병원 _____

진료과목 면허번호 의사 _____(서명)

진료과목 면허번호 의사 _____(서명)

진료과목 면허번호 의사_____(서명)

직업력조사(소음성 난청)

■ 기본 정보

성명		성별/나이	/
상병명			
과거병력	* 신청 상병과 관련된 병력 기술(건강보험 수진내역 별도 첨부)		
건강검진이력	* 특수건강진단 또는 배치전 건강진단 결과 활용하여 기록(과거 기록 모두 확인)		
사고이력	☐ 산업재해: (　　)년 ☐ 교통사고: (　　)년 ☐ 기타(종류:_____)사고: (　　)년		

■ 과거 및 현재 직업력

* 재해자의 질병과 관련된 유해요인을 기록, 같은 회사 내에서 소음 노출기간과 비노출기간이 모두 있을 경우 별도의 셀에 작성

회사명	근무기간	부서	최종 생산품/ 취급제품/ 기계	사업장 규모	소음노출 여부	작업 내용	근거자료
					소음 수준	근무시간	
	년 월 ~ 년 월						
	년 월 ~ 년 월						
	년 월 ~ 년 월						
	년 월 ~ 년 월						
	년 월 ~ 년 월						

■ **비고**

*** 객관적인 조사 내용 외에 신청인이 주장하는 소음 노출 직력 및 조사 시 특이사항**

■ **직업력조사 장소 및 대상자**

장소	☐ 의료기관 ☐ 사업장 방문 ☐ 기타_____
대상자	☐ 업무관련성 평가 대상자 ☐ 동료_____ ☐ 사업주 또는 관계자_____

■ **업무관련성 평가 대상자 동의서**

위 본인은 직업력 조사 등 업무관련성 평가를 위하여 필요한 경우 의료기관 관계자의 사업장 방문 및 사업주(관계자) 면담이 이루어 질 수 있음을 설명 들었고, 업무관련성 평가 관련 자료를 공단에 제출하는 것에 대하여 동의하였음을 확인합니다.

성명: _____(서명) 연락처: _____

년 월 일

평가자 _____(서명)

의사 _____(서명)

소음 노출수준 조사

■ 기본 정보

성명		성별/나이	/
상병명			

■ 진단 당시(또는 최종) 소음 노출수준

최종 소음작업 중단 시기	* 직업력조사, 작업환경측정 자료, 신청인 진술 등을 확인하여 기록
소음 노출수준	* 작업환경측정 자료, 역학조사 결과 등 확인하여 기록

■ 종합분석 결과

소음노출 인정작업	수행 기간	소음정도 (dB)	연속음 여부	방음장비 착용여부	작업 내용에 대한 평가 결과
	년 월 ~ 년 월				
	년 월 ~ 년 월				
	년 월 ~ 년 월				
	년 월 ~ 년 월				
	년 월 ~ 년 월				
노출수준 종합평가	**인정기준 충족 여부** ☐ 충족 ☐ 미충족 * 최종 소음작업 중단 시기 및 노출수준·노출기간을 고려하여 종합평가 결과 기술				

년 월 일

평가자 _____ (서명)

의사 _____ (서명)

붙임9	통합심사 심의의뢰서

통 합 심 사 심 의 의 뢰 서

1. 재해근로자 개요

성명(성별)		생년월일(연령)	년 월 일 (만 세)
신청상병		진단일자	

2. 소음 직업력

소음 노출수준	소음 노출기간	소음 사업장 퇴직일	소음 사업장 퇴직일~장해진단일까지 기간

《장해진단일까지 소음 및 비소음 직업력 세부내역》

연번	사업장명	근무 기간	최종 생산품/ 취급제품/ 기계	부서	직종 (작업 내용)	직력근거	소음노출 여부 / 소음수준
1		~					(dB)
2		~					(dB)
3		~					(dB)
4		~					(dB)
5		~					(dB)
6		~					(dB)
7		~					(dB)

* 직력근거 중 객관적 자료의 경우 경력증명서, 4대보험자료, 노동보험직력정보, 급여원부 등 구체적으로 기재

3. 통합심사 쟁점사항

4. 주치의사 장해진단 내역(의료기관: _____, 검사기간: _____ ~ _____)

5. 청력검사 특별진찰 결과(의료기관: _____, 특진기간: _____ ~ _____)

가) 순음청력검사

구 분	1회차(dB)				2회차(dB)				3회차(dB)			
	우		좌		우		좌		우		좌	
	기도	골도	기도	골도	기도	골도	기도	골도	기도	골도	기도	골도
500Hz												
1000Hz												
2000Hz												
4000Hz												
8000Hz												
6분법 평균												

나) 어음청력검사

우측	어음청취역치	dB	좌측	어음청취역치	dB
	어음명료도	%		어음명료도	%

다) 임피던스 청력검사

우측		좌측	

라) 뇌간유발반응청력검사

우측	dB nHL	좌측	dB nHL

* 특진 2회 이상 실시한 경우 결과 모두 작성

마) 보완검사 결과 및 의학적 소견

- (보완검사 사유 및 결과): - (의학적 소견): ① 고막 및 중이 병변 여부: ② 소음 외 다른 원인에 의한 난청 여부: ③ 신뢰성 여부: ④ 기타 소견:

6. 업무관련성 전문조사 결과(예시)

구 분	조 사 여 부	조 사 결 과
소속기관 조사		
업무관련성 특별진찰	(○)	(소음 노출수준 87dB, 소음 노출기간 10년 3개월 인정)
업무상질병 자문		

7. 청력장해 판단 결과(예시)

구 분	판 단 여 부	판 단 결 과
자문의 자문 - 전문과목: - 소속:		
업무관련성 특별진찰	(○)	(소음 직업력에 따른 청력손실치 우측 43dB, 좌측 50dB 감각신경성 난청 인정)
업무상질병 자문		

8. 기타 주요자료 첨부확인(예시)

구 분	첨 부 여 부	특 이 사 항
건강보험 수진내역	(○)	(2018년 만성 중이염, 돌발성 난청 진료 이력)
국가장애진단		
특수건강검진 자료	(○)	(2017~2020년 특수건강검진자료)
기타		

붙임10	원스톱 장해판정

장해진단서(난청)

재해자명		주민등록번호		재해일	
주 소				연락처	

원인이 되는 상병명		장해부위	

기존장해	재해 발생 이전에 이번 재해 외의 사유로 남은 기존장해 유무: ☐유 ☐무		
	기존장해가 있는 경우 그 장해상태		
청력장해		우측	좌측
	청력	dB	dB
	어음명료도	%	%
장해상태	※ 구체적 장해상태 및 호소증상과 장해상태 부합여부 등 상세히 기재		
합병증 예방관리 필요성	합병증 등 예방관리가 필요한지 여부	☐ 필요	☐ 필요하지 않음
		☐ 20101 이명장해	☐ 20102 청력장해
	합병증 등 예방관리가 필요한 구체적인 증상 및 사유 (※ 합병증 등 예방관리가 필요한 경우에만 작성)		

상기 내용과 같이 진단합니다.

20 . . .

의료기관명 :

전문과목 : 성명 : (서명)

전문과목 : 성명 : (서명)